



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BÁO

Số 324

Ngày 11 tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG AN

15-5-2026 -	Thông tư số 57/2026/TT-BCA quy định về chế độ quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam	3
15-5-2026 -	Thông tư số 58/2026/TT-BCA quy định Nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật cấm đưa vào khu giam giữ	15
18-5-2026 -	Thông tư số 62/2026/TT-BCA quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an	22

BỘ XÂY DỰNG

15-5-2026 -	Thông tư số 23/2026/TT-BXD quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng	40
-------------	---	----

VĂN BẢN KHÁC**THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

28-5-2026 -	Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch	53
-------------	---	----

VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH

13-5-2026 -	Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh	66
-------------	---	----

BỘ CÔNG AN**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 57/2026/TT-BCA

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

THÔNG TƯ
Quy định về chế độ quản lý giam giữ
người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú số 128/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về chế độ quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Thông tư này quy định về công tác tiếp nhận, tổ chức quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam; công tác quản giáo và vũ trang bảo vệ tại các trại tạm giam, phân trại tạm giam, buồng tạm giữ của Công an đặc khu (sau đây gọi là cơ sở giam giữ) trong Công an nhân dân.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Số giam* được lấy theo sổ theo dõi tạm giữ, tạm giam (STG1) khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

2. *Buồng giam giữ* là buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng giam người đang chờ chấp hành án phạt tù, buồng giam người bị kết án tử hình đang chờ thi hành án, buồng kỷ luật, buồng giam phạm nhân được trích xuất, buồng giam phạm nhân phục vụ việc tạm giữ, tạm giam.

3. *Thăm gặp* là việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp người thân thích; người bào chữa; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và người đại diện hợp pháp để thực hiện một số quyền, nghĩa vụ do pháp luật quy định; cá nhân không phải người thân thích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý cho gặp.

Chương II

CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ GIAM GIỮ NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM

Điều 3. Tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam

1. Cơ sở giam giữ tổ chức tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam 24/24 giờ trong ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ tiếp nhận phải kiểm tra thông tin để xác định đúng người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo lệnh, quyết định của người có thẩm quyền, cụ thể:

a) Kiểm tra quyết định tạm giữ, lệnh hoặc quyết định tạm giam, biên bản bắt, quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân và các tài liệu có liên quan. Trường hợp trẻ em dưới 36 tháng tuổi đi theo mẹ thì phải có tài liệu xác định là con của người bị tạm giữ, người bị tạm giam;

b) Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam điều chuyển từ cơ sở giam giữ khác đến phải kiểm tra quyết định điều chuyển, quyết định tạm giữ, lệnh hoặc quyết định tạm giam, phải có hồ sơ kèm theo;

c) Đối với người bị bắt, đầu thú theo quyết định hoặc lệnh truy nã đưa vào cơ sở giam giữ phải kiểm tra quyết định hoặc lệnh truy nã; quyết định tạm giữ, lệnh tạm giam (nếu có) và hồ sơ, tài liệu có liên quan;

d) Khi tiếp nhận người có quyết định thi hành án phạt tù đang ở ngoài xã hội, người có quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đến chấp hành án, phải kiểm tra các quyết định, hồ sơ và tài liệu liên quan (nếu có);

đ) Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do yêu cầu nhiệm vụ phải gửi đối tượng vào cơ sở giam giữ khác thì chỉ huy lực lượng áp giải có đề xuất Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định (đề xuất nêu rõ lý do, thời gian gửi). Thủ trưởng cơ sở giam giữ nơi nhận có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cơ sở giam giữ tại địa phương và lãnh đạo Cục An ninh điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với trại tạm giam thuộc Bộ Công an đồng thời thông báo cho Viện kiểm sát có thẩm quyền.

3. Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi tiếp nhận, cơ sở giam giữ không thể bố trí cán bộ y tế tổ chức khám sức khỏe cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ phải trích xuất họ đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước nơi gần nhất để khám sức khỏe. Kinh phí khám sức khỏe do cơ sở giam giữ đề xuất chi trả theo quy định.

Điều 4. Tổ chức quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam

1. Sau khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bố trí buồng giam giữ; quy định chỗ nằm, số giam; cấp phát đồ dùng thiết yếu cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam và trẻ em dưới 36 tháng tuổi đi theo (nếu có).

2. Hằng ngày, cơ sở giam giữ tiến hành điểm danh, kiểm diện người bị tạm

giữ, người bị tạm giam. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức tổng kiểm tra, lục soát người, đồ vật, buồng giam giữ, khu vực giam giữ.

3. Khi đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam ra, vào buồng giam giữ phải ghi sổ theo dõi và kiểm tra người, đồ vật để phát hiện, thu giữ, xử lý đồ vật cấm (nếu có).

4. Thủ trưởng cơ sở giam giữ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật theo quy định để theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ người bị tạm giữ, người bị tạm giam nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ.

5. Các trường hợp không được bố trí giam giữ chung buồng giam giữ: Nam với nữ; người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A với người không mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; người bị kết án tử hình với người bị tạm giữ, người bị tạm giam khác; những người trong cùng một vụ án đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.

Điều 5. Quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi trích xuất

1. Trường hợp trích xuất phục vụ cho hoạt động giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử:

a) Khi trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam bên trong khu vực cơ sở giam giữ thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam ra khỏi buồng giam giữ và phân công cán bộ kiểm tra, bàn giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho bên nhận; phối hợp quản lý, giám sát người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong quá trình trích xuất;

b) Khi trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam ra khỏi khu vực cơ sở giam giữ, cơ quan có trách nhiệm áp giải phải có kế hoạch áp giải, quản lý; trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm và người bị kết án tử hình khi trích xuất phải tăng cường lực lượng, phương tiện để quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn.

2. Trường hợp trích xuất đi khám bệnh, chữa bệnh, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần:

a) Người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị bệnh, thương tích cần khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh xá hoặc bệnh viện của cơ sở giam giữ, Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam ra khỏi buồng giam giữ, bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cán bộ y tế để quản lý, giám sát chặt chẽ;

b) Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị bệnh, thương tích vượt quá khả năng khám bệnh, chữa bệnh của y tế cơ sở giam giữ cần phải đưa đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ phải bố trí lực lượng áp giải, có biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ 24/24 giờ; người bị tạm giữ, người bị tạm giam là nữ thì bố trí cán bộ nữ tham gia áp giải, quản lý.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước không có khu riêng,

buồng riêng để khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc trường hợp phải điều trị ở khoa, phòng chăm sóc đặc biệt thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ phải bố trí lực lượng, phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để quản lý;

c) Trường hợp đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam đi giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đang thụ lý vụ án phối hợp với cơ sở giam giữ đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam đến cơ sở giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần nêu trong quyết định, người có nhiệm vụ áp giải có trách nhiệm quản lý, giám sát người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong thời gian giám định;

d) Cán bộ y tế của cơ sở giam giữ phải thường xuyên liên hệ với khoa, phòng trực tiếp điều trị cho đối tượng được khám, chữa bệnh để theo dõi tình trạng diễn biến bệnh lý của họ và hỗ trợ khi được yêu cầu. Trường hợp bác sĩ xét thấy người bị tạm giữ, người bị tạm giam không cần thiết phải tiếp tục điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước thì cán bộ y tế của cơ sở giam giữ đề nghị cho xuất viện, chuyển về cơ sở giam giữ để tiếp tục điều trị.

3. Khi trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của người bị tạm giữ, người bị tạm giam ở cùng cần khám bệnh, chữa bệnh thì việc trích xuất mẹ của trẻ em đi cùng để chăm sóc thực hiện theo khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam không thể ủy quyền để thực hiện một số quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định trích xuất sau khi được sự đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án và bố trí lực lượng áp giải, quản lý.

Điều 6. Điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam giữa các cơ sở giam giữ

1. Để phục vụ cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, chờ thi hành án, bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ hoặc do cơ sở giam giữ không đáp ứng được yêu cầu giam giữ thì Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định việc điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam giữa các cơ sở giam giữ.

2. Hồ sơ đề nghị điều chuyển gồm:

- a) Văn bản đề nghị điều chuyển (nội dung nêu rõ lý do, đơn vị áp giải);
- b) Văn bản đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án đối với trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam liên quan đến vụ án khác;
- c) Văn bản đồng ý của Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú nơi nhận;
- d) Quyết định chuyển vụ án của Viện kiểm sát có thẩm quyền (nếu có), Quyết định đưa vụ án ra xét xử của Toà án (nếu có);
- đ) Quyết định tạm giữ, quyết định gia hạn tạm giữ, lệnh hoặc quyết định tạm giam, gia hạn tạm giam còn hiệu lực; biên bản bắt, đầu thú, tự thú.

3. Thủ tục điều chuyển:

a) Cơ quan, đơn vị đề nghị điều chuyển gửi hồ sơ đề nghị điều chuyển đến Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có thẩm quyền, sau khi có quyết định điều chuyển thì thông báo cho Viện kiểm sát có thẩm quyền biết;

b) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị điều chuyển, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam; trường hợp không ra quyết định điều chuyển thì phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị điều chuyển, nêu rõ lý do;

c) Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ áp giải có trách nhiệm thực hiện quyết định điều chuyển đúng thời gian quy định, bảo đảm an toàn.

Điều 7. Thủ tục giải quyết cho người thân thích gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam

1. Cơ sở giam giữ phát hành Sổ thăm gặp và gửi quà cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo mẫu thống nhất của Bộ Công an. Sổ thăm gặp phải được Thủ trưởng cơ sở giam giữ ký, đóng dấu và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi cư trú xác nhận danh sách những người là người thân thích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

2. Người đến thăm gặp phải xuất trình giấy tờ tùy thân, Sổ thăm gặp hoặc hình thức xác nhận khác phù hợp. Cán bộ giải quyết thăm gặp kiểm tra các loại giấy tờ và báo cáo, đề xuất Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định.

3. Trường hợp đủ điều kiện thăm gặp thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bằng văn bản việc cho thăm gặp, nêu rõ thời điểm thăm gặp và gửi quyết định cho cơ quan đang thụ lý vụ án biết. Trường hợp cơ quan đang thụ lý vụ án có yêu cầu giám sát, theo dõi việc thăm gặp thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ thông báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án.

4. Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam không đồng ý thăm gặp thì cán bộ giải quyết thăm gặp đề xuất Thủ trưởng cơ sở giam giữ trích xuất ra khỏi buồng giam giữ gặp trực tiếp người thăm gặp để xác nhận việc không đồng ý thăm gặp và phải lập biên bản.

Điều 8. Tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thăm gặp

1. Việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thăm gặp người thân thích được thực hiện tại phòng thăm gặp của cơ sở giam giữ, phòng thăm gặp có treo biển, bảng niêm yết Nội quy cơ sở giam giữ, hòm thư góp ý, bảng thông tin trợ giúp pháp lý, phòng thăm gặp có vách ngăn và trang bị thiết bị, phương tiện nghe, gọi giữa người bị tạm giữ, người bị tạm giam với người đến thăm gặp. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cụ thể thời gian người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp người thân thích, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết theo giờ làm việc của đơn vị.

2. Người bị tạm giữ được gặp người thân thích 01 lần trong thời gian tạm giữ, 01 lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ. Người bị tạm giam được gặp người thân thích 01 lần trong 01 tháng, thời gian được tính từ ngày mùng 01 đến ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp người bị tạm giữ chuyển sang tạm giam hoặc người bị tạm giam mà thời gian tạm giam không đủ một tháng thì trong tháng đó vẫn được giải quyết gặp người thân thích một lần.

3. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được gặp không quá 03 người thân thích trong mỗi lần gặp, Thủ trưởng cơ sở giam giữ có thể quyết định việc tăng số lượng người thân thích được gặp nhưng không quá 05 người. Trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là người thân thích thì phải có văn bản của cơ quan đang thụ lý vụ án hoặc đơn xin thăm gặp có xác nhận của cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý.

4. Ngôn ngữ sử dụng trong thăm gặp là tiếng Việt. Cơ sở giam giữ bố trí cán bộ biết tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc hoặc người phiên dịch tham gia cuộc thăm gặp, được trang bị và sử dụng máy phiên dịch nhưng phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

5. Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người thân thích của họ có các yêu cầu về giao dịch dân sự, cơ quan đang thụ lý vụ án có trách nhiệm phối hợp với cơ sở giam giữ để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

6. Cơ sở giam giữ có trách nhiệm tổ chức cho người bào chữa gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định. Trường hợp cơ quan đang thụ lý vụ án có yêu cầu theo dõi, giám sát việc thăm gặp thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ thông báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án phối hợp giải quyết.

7. Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc người đến thăm gặp trong thời gian thăm gặp có hành vi vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, quy định về thăm gặp thì cán bộ quản lý có trách nhiệm dừng ngay việc thăm gặp, lập biên bản và báo cáo Thủ trưởng cơ sở giam giữ xử lý theo quy định.

8. Thủ trưởng cơ sở giam giữ bố trí cán bộ và tổ chức quản lý, giám sát người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp người thân thích và người bào chữa. Đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm gặp người thân thích, người bào chữa thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ phải tăng cường cán bộ và có biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Điều 9. Chế độ quản lý giam giữ người bị kết án tử hình

1. Sau khi Tòa án xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tử hình thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ phải ra quyết định bố trí giam giữ vào buồng giam người bị kết án tử hình. Buồng giam người bị kết án tử hình phải được bố trí hệ thống kiểm soát an ninh, thiết bị kỹ thuật để bảo đảm quản lý, giám sát nghiêm ngặt, chặt chẽ.

2. Trường hợp người bị kết án tử hình có biểu hiện bỏ trốn, tự thương, tự sát hoặc có hành vi nguy hiểm khác thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc cùm một chân và thời gian, số lần mở cùm trong ngày. Hằng ngày, cán bộ được

phân công phải kiểm tra buồng giam, hệ thống cùm chân; việc mở, đóng cửa buồng giam, cùm chân do cán bộ quản giáo trực tiếp thực hiện, phải có ít nhất 02 cán bộ làm nhiệm vụ quản lý giám sát, bảo đảm tuyệt đối an toàn và vào sổ theo dõi theo quy định.

3. Thủ trưởng cơ sở giam giữ bố trí phòng thăm gặp riêng cho người bị kết án tử hình, phân công bố trí cán bộ, phương tiện, thiết bị quản lý giám sát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

4. Khi đưa người bị kết án tử hình ra khỏi buồng giam, cơ sở giam giữ phải sử dụng công cụ hỗ trợ quản lý chặt chẽ. Trường hợp điều chuyển, chuyển giao hoặc trích xuất người bị kết án tử hình ra khỏi cơ sở giam giữ thì Giám thị trại tạm giam báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo và tổ chức lực lượng áp giải, quản lý bảo đảm tuyệt đối an toàn.

5. Trường hợp điều chuyển người bị kết án tử hình theo đề nghị của các cơ quan tiến hành tố tụng, thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú và Điều 6 Thông tư này.

6. Trường hợp người bị kết án tử hình phải chấp hành nhiều bản án thì bố trí quản lý giam giữ tại trại tạm giam nơi Tòa án nhân dân có thẩm quyền ra quyết định thi hành án tử hình để bảo đảm việc tổ chức thi hành án.

Điều 10. Chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam

Chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ của Bộ Công an.

Chương III

CÔNG TÁC QUẢN GIÁO TRONG CƠ SỞ GIAM GIỮ

Điều 11. Bố trí cán bộ làm công tác quản giáo tại các cơ sở giam giữ

1. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bố trí cán bộ đủ tiêu chuẩn của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

2. Các cơ sở giam giữ phải bảo đảm bố trí cán bộ nữ làm công tác quản giáo để quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam là nữ.

Điều 12. Nhiệm vụ của cán bộ quản giáo

1. Cán bộ quản giáo có trách nhiệm quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam thuộc buồng giam giữ được giao phụ trách. Tiến hành điểm danh, kiểm diện, kiểm tra khu giam, buồng giam giữ theo quy định.

2. Đề xuất việc phân loại quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam, bố trí buồng giam giữ, quy định chỗ nằm. Nắm tình hình và thông tin liên quan đến người bị tạm giữ, người bị tạm giam phục vụ công tác quản lý giam giữ, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ. Báo cáo kịp thời chỉ huy ca trực về tình hình buồng giam giữ do mình phụ trách.

Trực tiếp quản lý chìa khóa, đóng, mở cửa buồng giam giữ được phân công phụ trách, không giao chìa khóa cho người không có trách nhiệm. Không mở cửa đồng thời từ 02 buồng giam giữ trở lên trong cùng một khu giam, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết như: hỏa hoạn, thiên tai, đưa người đi cấp cứu... Khi mở cửa buồng giam giữ phải có lực lượng hỗ trợ và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn giải thích cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam các quy định của pháp luật liên quan đến thi hành tạm giữ, tạm giam. Bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kháng cáo, đơn kêu oan của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, đơn xin ân giảm hình phạt tử hình để báo cáo Thủ trưởng cơ sở giam giữ giải quyết theo quy định.

4. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Tiến hành các biện pháp giáo dục, tư vấn để người bị tạm giữ, người bị tạm giam ổn định tư tưởng, khai báo đầy đủ, đúng sự thật về hành vi phạm tội của bản thân và người khác, chấp hành nghiêm Nội quy cơ sở giam giữ.

5. Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và trẻ em dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào cơ sở giam giữ; tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam đọc báo, nghe phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật, nghe đài, xem truyền hình theo quy định.

6. Cán bộ quản giáo phải ghi chép tình hình buồng giam giữ và người bị tạm giữ, người bị tạm giam vào sổ theo dõi để làm cơ sở cho việc nhận xét quá trình chấp hành Nội quy cơ sở giam giữ và các yêu cầu, nhiệm vụ khác của công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Định kỳ 03 tháng, cán bộ quản giáo có trách nhiệm nhận xét việc chấp hành Nội quy cơ sở giam giữ của người bị tạm giam. Trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam chuyển nơi giam giữ khác, cán bộ quản giáo phải nhận xét việc chấp hành Nội quy cơ sở giam giữ, có xác nhận của Thủ trưởng cơ sở giam giữ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Thủ trưởng cơ sở giam giữ.

Điều 13. Quyền hạn của cán bộ quản giáo

1. Trong khi làm nhiệm vụ cán bộ quản giáo được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

2. Thực hiện việc kiểm tra người, đồ vật, tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi ra, vào buồng giam giữ; phối hợp với lực lượng bảo vệ tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất khu vực giam giữ, buồng giam giữ, lục soát người, đồ vật, tư trang, chỗ nằm, kiểm tra quà, thư, sách báo, tài liệu thuộc buồng giam giữ được giao phụ trách theo quyết định của Thủ trưởng cơ sở giam giữ.

3. Đề xuất chuyển buồng giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi cần thiết để bảo đảm an toàn công tác quản lý giam giữ và phục vụ tốt yêu cầu công tác điều tra, truy tố, xét xử.

4. Đề xuất việc kỷ luật, gia hạn kỷ luật, giảm thời hạn kỷ luật đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam thuộc buồng giam giữ do mình phụ trách vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ.

Chương IV

VŨ TRANG BẢO VỆ CƠ SỞ GIAM GIỮ

Điều 14. Các hoạt động vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ

1. Thủ trưởng cơ sở giam giữ có trách nhiệm tổ chức vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ 24/24 giờ, bao gồm các hoạt động: Xây dựng và triển khai phương án bảo vệ; canh gác; tuần tra, kiểm soát; kiểm tra, lục soát và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

2. Cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ được phân công trong hoạt động vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của người chỉ huy, cấp trên trực tiếp, thực hiện đúng phương án, kế hoạch đã được phê duyệt; báo cáo kịp thời, đầy đủ diễn biến tình hình khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Khi thực hiện công tác vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ được kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tư trang, tài liệu của người ra, vào cơ sở giam giữ; phát hiện, ngăn chặn và báo cáo Thủ trưởng cơ sở giam giữ xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý giam giữ; được phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định pháp luật và của Bộ Công an.

Điều 15. Xây dựng phương án bảo vệ cơ sở giam giữ

1. Thủ trưởng cơ sở giam giữ chỉ đạo xây dựng phương án bảo vệ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. Phương án phải được điều chỉnh, bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ. Buồng tạm giữ của Công an đặc khu là một mục tiêu thuộc phương án bảo vệ Công an đặc khu.

2. Phương án cần xác định các mục tiêu bảo vệ, phân công bố trí lực lượng, biện pháp thực hiện; vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện cần thiết, điều kiện bảo đảm, công tác chỉ huy chỉ đạo; công tác phối hợp, huy động lực lượng; chế độ thông tin, báo cáo.

3. Phương án phải được phổ biến, quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể đến các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Hằng năm, có kế hoạch và tổ chức thực tập hoặc diễn tập phù hợp.

4. Trách nhiệm phê duyệt phương án

a) Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phê duyệt phương án bảo vệ trại tạm giam, phân trại tạm giam thuộc trách nhiệm quản lý;

b) Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cấp tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ trại tạm giam, phân trại tạm giam thuộc trách nhiệm quản lý.

Điều 16. Quy định về canh gác

1. Chòi gác, vọng gác là vị trí chiến đấu của lực lượng bảo vệ cơ sở giam giữ được xây dựng theo mẫu thiết kế của Bộ Công an nhằm kiểm soát, giám sát mọi hoạt động của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và các đối tượng khác xung quanh cơ sở giam giữ. Việc bố trí chòi gác, vọng gác được thực hiện như sau:

a) Chòi gác được bố trí ở các vị trí phù hợp bảo đảm quan sát, không chệch trong, ngoài mục tiêu bảo vệ;

b) Vọng gác được bố trí tại cổng ra vào cơ sở giam giữ, khu vực giam giữ và những khu vực cần thiết khác trong khu vực giam giữ.

2. Thủ trưởng cơ sở giam giữ phải bố trí lực lượng canh gác, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện phục vụ canh gác; quy định thời gian ca gác, mỗi ca gác không quá 02 giờ, ban ngày được tính từ 06 giờ đến 22 giờ, ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ ngày hôm sau, không phân công một người gác hai ca liên tục. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định điều chỉnh ca gác phù hợp biên chế lực lượng, yêu cầu giam giữ, điều kiện thời tiết và khí hậu vùng miền.

3. Nhiệm vụ của ca gác

a) Nắm vững phương án bảo vệ cơ sở giam giữ, vị trí, đặc điểm mục tiêu, phạm vi cần canh gác, bảo vệ và yêu cầu, nhiệm vụ của từng vọng gác, chòi gác, hình thức, biện pháp thông tin liên lạc;

b) Chỉ huy gác có trách nhiệm kiểm tra cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng chế độ, nguyên tắc, quy trình, nhiệm vụ của ca gác, quyết định tăng cường lực lượng canh gác, lực lượng tham gia hỗ trợ, phối hợp khi cần thiết hoặc có tình huống đột xuất xảy ra;

c) Chấp hành nghiêm mệnh lệnh, nhiệm vụ được phân công. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong cơ sở giam giữ để thực hiện phương án, kế hoạch công tác;

d) Nắm chắc tình hình ca gác, khi vụ việc xảy ra phải kịp thời xử lý theo phương án và trách nhiệm được giao; quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị bảo đảm đúng quy trình, quy định. Phản ánh tình hình trong ca gác vào sổ gác và bàn giao cho ca gác sau.

Điều 17. Quy định về tuần tra, kiểm soát

1. Thủ trưởng cơ sở giam giữ phải xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện phục vụ tuần tra, kiểm soát hằng ngày; bảo đảm kiểm soát người ra vào cơ sở giam giữ, khu vực giam giữ, địa bàn, mục tiêu bảo vệ; tăng cường tuần tra những khu vực, khu giam, buồng giam giữ trọng điểm.

2. Nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát

a) Chỉ huy tổ tuần tra, kiểm soát phải nắm vững mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, xác định phương thức tuần tra, kiểm soát phù hợp, phổ biến, quán triệt, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia;

b) Trực tiếp kiểm tra, kiểm soát giấy tờ tùy thân, tư trang đồ vật, phương tiện của người ra, vào khu vực cơ sở giam giữ theo quy định; giải quyết các vụ việc xảy ra trong quá trình tuần tra, kiểm soát; trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo ngay cho chỉ huy cấp trên;

c) Phối hợp, hỗ trợ giải quyết các yêu cầu nhiệm vụ trong công tác quản lý giam giữ;

d) Phối hợp giữ gìn trật tự, an toàn xã hội khu vực đơn vị đóng quân;

đ) Thực hiện các mệnh lệnh, yêu cầu công tác của chỉ huy cấp trên.

Điều 18. Quy định kiểm tra, lục soát

1. Hằng ngày, Thủ trưởng cơ sở giam giữ bố trí lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, lục soát người và đồ vật, tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi ra, vào khu vực giam giữ, buồng giam giữ; điểm danh, kiểm diện người bị tạm giữ, người bị tạm giam; kiểm tra các công trình giam giữ nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

2. Thủ trưởng cơ sở giam giữ phải xây dựng kế hoạch, ra quyết định tổng kiểm tra, lục soát định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần đối với trại tạm giam và hai lần đối với mỗi phân trại tạm giam.

3. Khi có dấu hiệu, căn cứ xác định người bị tạm giữ, người bị tạm giam cất giấu, tàng trữ, sử dụng, đồ vật thuộc Danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ hoặc theo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý giam giữ, Thủ trưởng cơ sở giam giữ, Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cấp trên quyết định kiểm tra, lục soát đột xuất.

4. Việc tổ chức kiểm tra, lục soát phải đúng quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện các vụ việc vi phạm thì lập biên bản, thu giữ đồ vật thuộc danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ, đề xuất xử lý theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình diễn biến vụ việc để lưu giữ, khai thác, xử lý.

Điều 19. Điểm danh, kiểm diện người bị tạm giữ, người bị tạm giam

Thủ trưởng cơ sở giam giữ phân công lực lượng phối hợp với cán bộ quản giáo buồng giam giữ điểm danh, kiểm diện người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Việc điểm danh, kiểm diện phải được thực hiện hằng ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 20. Sử dụng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hỗ trợ công tác vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ

Cơ sở giam giữ được trang bị, lắp đặt các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để quản lý, giám sát, bảo vệ các mục tiêu. Việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2026.
2. Thông tư số 22/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác quản giáo trong nhà tạm giữ, trại tạm giam; Thông tư số 27/2016/TT-BCA ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ; Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiếp nhận, quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam; Thông tư số 34/2017/TT-BCA ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân, nhận quà, gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố; Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú các cấp trong Công an nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng) để hướng dẫn kịp thời./.

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Lương Tam Quang

BỘ CÔNG AN**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 58/2026/TT-BCA

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

THÔNG TƯ**Quy định Nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật cấm
đưa vào khu vực giam giữ**

Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú số 128/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định Nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ.

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Thông tư này quy định Nội quy trại tạm giam, phân trại tạm giam, buồng tạm giữ của Công an đặc khu trong Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là cơ sở giam giữ); danh mục và việc phát hiện, thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ là những đồ vật mà khi đưa vào khu vực giam giữ, người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người khác có khả năng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ, vi phạm pháp luật hoặc gây cản trở cho công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

2. Danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ là danh mục các đồ vật không được phép đưa vào khu vực giam giữ trừ các đồ vật được Thủ trưởng cơ sở giam giữ đồng ý đưa vào khu vực giam giữ để phục vụ yêu cầu công tác quản lý giam giữ, thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, được quản lý, sử dụng đảm bảo an ninh, an toàn.

Điều 3. Niêm yết Nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ

Nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ phải được niêm yết trong khu giam giữ, địa điểm tiếp công dân, nơi tổ chức thăm gặp, nơi tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

**Chương II
NỘI QUY CƠ SỞ GIAM GIỮ****Điều 4. Quy định đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam**

1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam phải chấp hành nghiêm các quy định sau:

a) Quyết định, lệnh, bản án, chế độ quản lý giam giữ; tuyệt đối tuân thủ việc kiểm tra, kiểm soát, điểm danh, kiểm diện, mệnh lệnh, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam;

b) Thời gian sinh hoạt, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung. Nam giới phải cắt tóc ngắn, không được để râu, ria mép, nữ giới phải để tóc gọn gàng. Chỉ được đưa vào buồng giam giữ quần áo, chăn, chiếu, màn, các đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt cá nhân và cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi đi theo (nếu có), trường hợp thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn;

c) Việc nhận quà, gửi, nhận thư, sách, báo và tài liệu phải được cơ sở giam giữ kiểm tra, kiểm duyệt theo quy định. Khi muốn giúp đỡ về vật chất cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam khác phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ sở giam giữ;

d) Sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp (trừ trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số chưa biết tiếng Việt, người khuyết tật dạng nói). Khi gặp cán bộ, người đến thăm hoặc làm việc phải chào, xưng hô với cán bộ là “tôi” và “cán bộ”, với khách đến thăm hoặc làm việc là “tôi” và “quý khách”. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi giao tiếp với nhau thì tùy theo độ tuổi, giới tính để xưng hô cho phù hợp;

đ) Khi trích xuất ra khỏi buồng giam phải mặc quần áo dài, gọn gàng, sạch sẽ và thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ thi hành nhiệm vụ;

e) Báo cáo kịp thời, trung thực với cán bộ các trường hợp vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ, tình trạng ốm đau, bệnh tật, thương tích của bản thân hoặc người khác và các tình huống ảnh hưởng đến an ninh, an toàn cơ sở giam giữ. Trường hợp thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nếu có điều kiện phải kịp thời cứu giúp.

2. Những hành vi bị nghiêm cấm:

a) Phá hủy cơ sở giam giữ, cố ý làm hư hỏng tài sản của cơ sở giam giữ hoặc của người khác; tổ chức trốn hoặc trốn khỏi nơi giam giữ;

b) Chống đối, cản trở hoặc kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, ép buộc người khác chống đối, cản trở việc chấp hành Nội quy cơ sở giam giữ và các quy định của pháp luật;

c) Tự sát hoặc giúp người khác tự sát; tự gây thương tích hoặc cố ý gây thương tích cho người khác; xăm trổ trên thân thể mình hoặc người khác; đánh đập hoặc đe dọa, uy hiếp, khống chế, hành hạ, làm nhục người khác; chiếm đoạt đồ vật, tài sản của người khác; thuê hoặc ép buộc người khác phục vụ, làm thay công việc của mình hoặc của người khác; có lời nói, hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với người khác; các hành vi quan hệ đồng tính, tình dục, dâm ô dưới mọi hình thức;

d) Đưa vào, tàng trữ, sử dụng hoặc tự tạo các đồ vật thuộc danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ; sử dụng lửa, điện trái phép; đưa vào, nuôi nhốt động vật trong khu vực giam giữ;

đ) Lập hội, nhóm, bè phái dưới mọi hình thức; thông tin liên lạc trái phép; gây rối hoặc làm mất an ninh, trật tự;

e) Lưu giữ, sử dụng và truyền bá văn hóa, tư tưởng có nội dung phản động, đòi truy, tuyên truyền tôn giáo trái phép; hoạt động bói toán, mê tín dị đoan dưới mọi hình thức;

g) Đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua, bán, trao đổi, vay mượn dưới mọi hình thức với người khác;

h) Tự ý thay đổi chỗ nằm, viết, vẽ, dán lên tường, cánh cửa hoặc các vị trí khác trong buồng giam giữ.

3. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam phải chấp hành các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này trong suốt quá trình quản lý tại cơ sở giam giữ và khi trích xuất, áp giải, dẫn giải bên ngoài cơ sở giam giữ.

Điều 5. Quy định đối với người đến thăm gặp, tiếp xúc hoặc làm việc

1. Khi đến cơ sở giam giữ phải xuất trình đầy đủ giấy tờ, mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, trường hợp đến làm việc phải mặc trang phục theo quy định của cơ quan, đơn vị nơi công tác. Chấp hành hướng dẫn của cán bộ cơ sở giam giữ, thực hiện đúng quy định về vị trí, thời gian thăm gặp, tiếp xúc, làm việc, có thái độ văn minh, lịch sự, giữ gìn vệ sinh môi trường; khi hết giờ không được tự ý lưu lại cơ sở giam giữ.

2. Không đưa vào, sử dụng hoặc cho người khác sử dụng những đồ vật thuộc danh mục đồ vật cấm trong khu vực cơ sở giam giữ. Chỉ được đưa vào khu vực giam giữ các loại tài liệu, trang bị, thiết bị hoặc đồ dùng khác phục vụ mục đích thăm gặp, tiếp xúc hoặc làm việc theo quy định. Đối với những đồ vật thuộc danh mục đồ vật cấm nhưng là tài sản cá nhân hợp pháp thì phải gửi tại nơi bảo quản của cơ sở giam giữ.

3. Không tự ý vào khu vực giam giữ, tiếp xúc, tiếp nhận hoặc chuyển đồ vật, tài liệu, trao đổi thông tin với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Việc sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, phỏng vấn tại cơ sở giam giữ phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ sở giam giữ.

4. Không lợi dụng việc thăm gặp, tiếp xúc, làm việc để tụ tập, tuyên truyền, kích động, gây mất an ninh, trật tự hoặc gây cản trở cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Không có lời nói, hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm uy tín, danh dự của cán bộ thi hành nhiệm vụ và người khác hoặc giúp sức, xúi giục người bị tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ.

Điều 6. Quy định đối với cán bộ, chiến sĩ của cơ sở giam giữ

1. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Nghiêm cấm vào khu giam, buồng giam giữ, tiếp xúc, trao đổi thông tin với người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc cung cấp thông tin liên quan đến người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho các tổ chức, cá nhân khi không có sự phân công, chỉ đạo của người có thẩm quyền.

3. Không đưa vào, sử dụng hoặc cho người khác đưa vào, sử dụng những đồ vật thuộc danh mục đồ vật cấm trong khu vực giam giữ, trừ các loại trang bị, thiết bị hoặc các đồ dùng khác phục vụ công tác theo quy định.

4. Không vay, mượn, mua, bán, trao đổi, nhận, chuyển tiền, quà, đồ vật, thư, thông tin của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người thân thích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc người có liên quan đến người bị tạm giữ, người bị tạm giam vì mục đích cá nhân.

5. Không được giúp sức, che giấu, ép buộc người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người khác vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ hoặc làm ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Điều 7. Xử lý vi phạm

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nếu vi phạm các quy định tại các điều 4, 5, 6 của Thông tư này thì tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú và pháp luật khác có liên quan.

Chương III

DANH MỤC ĐỒ VẬT CẤM ĐƯA VÀO KHU VỰC GIAM GIỮ VÀ VIỆC PHÁT HIỆN, THU GIỮ, XỬ LÝ ĐỒ VẬT CẤM

Điều 8. Danh mục đồ vật cấm

1. Các loại vũ khí, vật liệu nổ, chất nổ, tiền chất nổ, công cụ hỗ trợ.
2. Chất gây mê, chất độc, khí độc, chất phóng xạ, hóa chất độc hại, nguy hiểm.
3. Các chất ma túy và tiền chất.
4. Các chất cháy, chất gây cháy.
5. Thiết bị, linh kiện điện tử, thông tin liên lạc cá nhân, phương tiện ghi âm, ghi hình, trừ các trang thiết bị điện tử dùng trong y tế nhằm bảo đảm sức khỏe cá nhân cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam như: máy trợ thính, máy trợ tim và các loại máy phụ trợ khác theo quy định của pháp luật về y tế và được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ sở giam giữ.
6. Các đồ dùng bằng kim loại, sành, sứ, đá, thủy tinh, các đồ vật cứng, sắc nhọn khác và các loại dây có khả năng dùng để tự sát, phá buồng giam, trốn khỏi nơi giam giữ, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe, tính mạng của người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc người khác.
7. Sách, báo, ấn phẩm không được in, phát hành hợp pháp; sách, báo, tài liệu, tranh, ảnh, phim, băng đĩa có nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, truyền đạo trái phép, mê tín dị đoan, đồi trụy; sách, báo, tài liệu (in, viết, vẽ hoặc hình thức khác) gây ảnh hưởng đến công tác quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam; các phương tiện, công cụ dùng để đánh bạc dưới mọi hình thức.
8. Các loại giấy, bút, mực (trừ trường hợp được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ sở giam giữ).
9. Rượu, bia, đồ uống có cồn và các chất kích thích khác; thuốc lá, thuốc lá điện tử; các loại thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần chưa được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ sở giam giữ.
10. Thực phẩm tươi sống hoặc thực phẩm đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản nhưng không có điều kiện bảo quản, không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
11. Tiền Việt Nam đồng, các loại thẻ dùng làm phương tiện thanh toán, ngoại tệ, giấy tờ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý khác.
12. Các đồ vật khác có thể gây mất an toàn cơ sở giam giữ, gây nguy hại cho bản thân người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người khác, ảnh hưởng đến

vệ sinh môi trường, sức khỏe của người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc sử dụng vào mục đích vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật.

Điều 9. Việc phát hiện, thu giữ đồ vật thuộc danh mục đồ vật cấm

1. Khi phát hiện đồ vật cấm trong khu vực giam giữ, cán bộ có trách nhiệm tiến hành thu giữ, lập biên bản, ghi lời khai người vi phạm và người làm chứng (nếu có). Trường hợp không xác định được người đưa vào, tàng trữ, sử dụng khi thu giữ phải có người chứng kiến, đối với đồ vật cấm trong buồng giam giữ thì người chứng kiến là người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

2. Biên bản phải xác định rõ số lượng, chủng loại, hình dạng, kích thước, màu sắc, tình trạng và các đặc điểm khác (nếu có) của đồ vật bị thu giữ. Những đồ vật nghi là vàng, bạc, đá quý, kim loại quý khác, ma túy phải niêm phong, có chữ ký hoặc dấu vân tay của người vi phạm, người làm chứng hoặc người chứng kiến.

3. Cán bộ sau khi lập biên bản thu giữ đồ vật cấm phải bảo quản và báo cáo Thủ trưởng cơ sở giam giữ để xác minh, xử lý theo quy định.

4. Việc giao, nhận đồ vật cấm phải lập biên bản và vào sổ theo dõi.

Điều 10. Xử lý đồ vật cấm

1. Đồ vật cấm quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 8 của Thông tư này thì chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Đồ vật cấm quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 Điều 8 của Thông tư này sau khi thu giữ phải tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ; trường hợp có dấu hiệu tội phạm hoặc đồ vật cấm mà cơ sở giam giữ không có khả năng kiểm tra, xác minh nội dung, dữ liệu bên trong, sau khi hoàn thiện hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp không có dấu hiệu tội phạm, đối với đồ vật cấm thuộc các khoản 4, 6, 7 Điều 8 của Thông tư này thì lập hồ sơ, tổ chức tiêu hủy; đối với đồ vật cấm thuộc khoản 5 Điều 8 của Thông tư này thì bảo quản, niêm phong và bàn giao lại cho chủ sở hữu hoặc bàn giao cho đối tượng sau khi được trả tự do, chuyển cơ sở giam giữ.

3. Đồ vật cấm quy định tại các khoản 8, 9, 10, 12 Điều 8 của Thông tư này thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ ra quyết định và tổ chức tiêu hủy.

4. Đồ vật cấm quy định tại khoản 11 Điều 8 của Thông tư này sau khi thu giữ phải tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ; trường hợp có dấu hiệu tội phạm sau khi hoàn thiện hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp không có dấu hiệu tội phạm, nếu xác định được chủ sở hữu thì bảo quản, niêm phong và bàn giao lại cho chủ sở hữu hoặc làm thủ tục gửi lưu ký và bàn giao cho đối tượng sau khi được trả tự do, chuyển cơ sở giam giữ. Trường hợp đồ vật cấm qua xác minh không xác định được chủ sở hữu thì

thông báo, bàn giao cho Công an cấp xã nơi phát hiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Việc tiêu hủy đồ vật cấm phải thành lập Hội đồng, đối với trại tạm giam do Giám thị làm Chủ tịch, 01 đồng chí Phó Giám thị làm Phó Chủ tịch, Đội trưởng các đội nghiệp vụ và Bệnh xá trưởng làm ủy viên, cán bộ được giao nhiệm vụ xử lý đồ vật cấm làm thư ký; đối với phân trại tạm giam do Phó Giám thị phụ trách phân trại tạm giam làm Chủ tịch, Trưởng phân trại hoặc Phó Trưởng phân trại tạm giam làm thành viên, cán bộ được giao nhiệm vụ xử lý đồ vật cấm làm thư ký; đối với buồng tạm giữ Công an đặc khu do Trưởng Công an đặc khu làm Chủ tịch, Trưởng buồng tạm giữ làm thành viên, cán bộ được giao nhiệm vụ xử lý đồ vật cấm làm thư ký. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định thời gian, số lượng đồ vật cấm tiêu hủy.

Chương IV **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
2. Thông tư số 32/2017/TT-BCA ngày 19/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm và Thông tư số 36/2017/TT-BCA ngày 19/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Nội quy cơ sở giam giữ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an các địa phương, Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú các cấp, Thủ trưởng cơ sở giam giữ trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Lương Tam Quang

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/2026/TT-BCA

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

THÔNG TƯ**Quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Chương I**QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Thông tư này quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Công an tỉnh, thành phố, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Công an xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương).
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực theo quy định tại Điều 1 Thông tư này được thực hiện như sau:

1. Phân cấp thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và Phụ lục I.1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an (sau đây viết gọn là Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP).
2. Phân cấp thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 và Phụ lục I.5 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP.
3. Phân cấp thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 3 và Phụ lục I.6 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP.
4. Phân cấp thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 3 và Phụ lục I.7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP.
5. Phân cấp thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 3 và Phụ lục I.8 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP.

Chương II**QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2026/TT-BCA

“Điều 4. Thẩm quyền cấp giấy phép vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có thẩm quyền cấp giấy phép về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; cấp thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm:

- a) Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ;
- b) Giấy phép mua vũ khí, công cụ hỗ trợ;
- c) Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- d) Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, công cụ hỗ trợ;
- đ) Giấy phép tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ;
- e) Giấy phép sử dụng, vận chuyển vũ khí quân dụng, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;
- g) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển công cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
- h) Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

2. Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; cấp thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm:

- a) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa vũ khí quân dụng, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ cho các đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh; Công an xã, phường, đặc khu (sau đây viết gọn là Công an cấp xã);
- b) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ cho cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; lực lượng Cơ yếu không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; Hải quan cửa khẩu; lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu của Hải quan; lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của Hải quan; lực lượng Kiểm lâm, Kiểm ngư;

c) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa và thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại điểm g, k, n, o và p khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành thủy sản; lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải; lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức, doanh nghiệp do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

d) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa vũ khí thể thao cho các đối tượng quy định tại điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 24 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

đ) Giấy phép vận chuyển, điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, trừ đối tượng quy định tại điểm g khoản 1 Điều này. Trường hợp nơi có kho tiếp nhận không cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thì Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh nơi có kho xác nhận vào Giấy đăng ký tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

e) Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại địa phương;

g) Giấy phép trang bị, sửa chữa, cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng cho các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

h) Giấy phép sửa chữa, cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

i) Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.”

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2026/TT-BCA

“đ) Cấp thông báo cho phép làm mất tính năng, tác dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; thông báo xác nhận tình trạng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng: Cán bộ

được phân công xử lý hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh phải kiểm tra hồ sơ đề nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 6 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, báo cáo, đề xuất Đội trưởng duyệt hồ sơ, trình Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội duyệt, ký thông báo trên phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo;”.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và huỷ giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 15/2022/TT-BCA, Thông tư số 03/2024/TT-BCA và Thông tư số 30/2026/TT-BCA (sau đây viết gọn là Thông tư số 45/2017/TT-BCA)

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ

1. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mẫu con dấu hoặc hồ sơ nộp lại con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước quy định tại các Điều 13, 15 và khoản 8 Điều 24 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP và Nghị định số 58/2026/NĐ-CP (sau đây viết gọn là Nghị định số 99/2016/NĐ-CP), cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thông tin, thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện:

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, ghi đầy đủ nội dung thông tin tại Giấy biên nhận hồ sơ (theo Mẫu CD1 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước hoàn thiện hồ sơ và ghi đầy đủ nội dung thông tin quy định tại Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo Mẫu CD2 ban hành kèm theo Thông tư này);

c) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP thì không tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ; trường hợp có yêu cầu trả lời bằng văn bản thì có thông báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ (theo Mẫu CD3 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Hình thức trả kết quả:

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Cán bộ tiếp nhận trả kết quả quy định tại khoản 1 Điều này cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;

b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID): Cán bộ tiếp nhận trả kết quả quy định tại

khoản 1 Điều này vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước qua Công dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID);

c) Đối với hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu; giao nộp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu: Cán bộ tiếp nhận thông báo cho cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước về việc chuyển con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã được cấp trước đó (chuyển trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính) cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu để thực hiện đăng ký lại hoặc thu hồi theo quy định.

3. Một số trường hợp cụ thể:

a) Trường hợp hồ sơ đăng ký mẫu con dấu đối với con dấu được mang từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng thì kiểm tra nội dung mẫu con dấu. Trường hợp mẫu con dấu phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP thì tiếp nhận con dấu và thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; Trường hợp mẫu con dấu không phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP thì không tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu do cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và khoản 1 Điều 11 Thông tư này trước khi trả kết quả giải quyết đăng ký lại mẫu con dấu;

c) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đối với thủ tục nộp lại con dấu: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cán bộ xử lý hồ sơ kiểm tra, đối chiếu con dấu với Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Xử lý, duyệt hồ sơ đăng ký mẫu con dấu

Cơ quan đăng ký mẫu con dấu căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị mình xác định cụ thể thời hạn xử lý, duyệt hồ sơ đăng ký mẫu con dấu ở từng cấp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này nhưng phải bảo đảm thời hạn trả kết quả giải quyết thủ tục về con dấu theo quy định tại khoản 7 Điều 11 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mẫu con dấu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ; ghi đầy đủ thông tin theo biểu mẫu quy định; đề xuất giải quyết thủ tục về dấu theo quy định dưới đây:

a) Đối với hồ sơ đăng ký tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội: Đề xuất lãnh đạo Phòng Hướng dẫn, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu xem xét, kiểm tra hồ sơ theo quy định;

b) Đối với hồ sơ đăng ký tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh: Đề xuất chỉ huy Đội có chức năng đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự xem xét, kiểm tra hồ sơ theo quy định;

c) Đối với hồ sơ đăng ký tại Công an cấp xã: Đề xuất Chỉ huy Tổ Cảnh sát khu vực xem xét, kiểm tra hồ sơ theo quy định.

2. Lãnh đạo Phòng Hướng dẫn, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu; chỉ huy Đội có chức năng đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; chỉ huy Tổ Cảnh sát khu vực sau khi xem xét, kiểm tra hồ sơ có trách nhiệm báo cáo người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này duyệt, ký hồ sơ đăng ký mẫu con dấu.

3. Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh; chỉ huy Công an cấp xã có trách nhiệm duyệt, ký hồ sơ đăng ký mẫu con dấu.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau:

“1. Trả kết quả trực tiếp: Kiểm tra Giấy biên nhận hồ sơ; đối chiếu thẻ Căn cước công dân hoặc Căn cước hoặc Hộ chiếu của người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến nhận kết quả; giấy giới thiệu hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

a) Đối với hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới, đăng ký lại mẫu con dấu do cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu, đăng ký mẫu con dấu do tổ chức nước ngoài mang con dấu vào Việt Nam để sử dụng: Trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; đề nghị người nhận kết quả ký giao, nhận theo nội dung thông tin quy định tại Sổ giao, nhận con dấu mới;

b) Đối với hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu do con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng, thay đổi chất liệu, không đúng theo mẫu quy định hoặc cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; thu hồi con dấu đã được cấp trước đó theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này; trả Giấy chứng nhận thu hồi con dấu; trả con dấu mới; trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; đề nghị người nhận kết quả ký giao, nhận theo nội dung thông tin tại Sổ giao, nhận con dấu mới và Sổ giao, nhận con dấu thu hồi;

c) Đối với hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu do cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu: Thu hồi con dấu đã được cấp trước đó theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này; trả Giấy chứng nhận thu hồi con dấu; trả con dấu mới; trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; đề nghị người nhận kết quả ký giao, nhận theo nội dung thông tin tại Sổ giao, nhận con dấu mới và Sổ giao, nhận con dấu thu hồi;

d) Đối với hồ sơ đề nghị nộp lại con dấu: Trả Giấy chứng nhận thu hồi con dấu.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 10 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1:

“đ) Báo cáo lãnh đạo phòng trình lãnh đạo cục (đối với hồ sơ đăng ký tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) hoặc chỉ huy đội trình lãnh đạo phòng (đối với hồ sơ đăng ký tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố) hoặc chỉ huy Tổ Cảnh sát khu vực trình Chỉ huy Công an cấp xã (đối với hồ sơ đăng ký tại Công an cấp xã) xem xét duyệt, ký Giấy chứng nhận thu hồi con dấu;”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2:

“b) Báo cáo lãnh đạo phòng trình lãnh đạo cục (đối với mẫu con dấu đăng ký tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) hoặc chỉ huy đội trình lãnh đạo phòng (đối với mẫu con dấu đăng ký tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố) hoặc chỉ huy Tổ Cảnh sát khu vực trình chỉ huy Công an cấp xã (đối với hồ sơ đăng ký tại Công an cấp xã) ký biên bản;”.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 11 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1:

“b) Báo cáo lãnh đạo phòng trình lãnh đạo cục (đối với hồ sơ đăng ký tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) hoặc chỉ huy đội trình lãnh đạo phòng (đối với hồ sơ đăng ký tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố) hoặc chỉ huy Tổ Cảnh sát khu vực trình chỉ huy Công an cấp xã (đối với hồ sơ đăng ký tại Công an cấp xã) xem xét duyệt, ký Quyết định về việc hủy giá trị sử dụng con dấu;”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2:

“b) Báo cáo lãnh đạo phòng trình lãnh đạo cục (đối với hồ sơ đăng ký tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) hoặc chỉ huy đội trình lãnh đạo phòng (đối với hồ sơ đăng ký tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố) hoặc chỉ huy Tổ Cảnh sát khu vực trình chỉ huy Công an cấp xã (đối với hồ sơ đăng ký tại Công an cấp xã) xem xét duyệt, ký Thông báo về việc nộp con dấu;”.

6. Bãi bỏ cụm từ “đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đăng ký thêm con dấu” tại Điều 5.

7. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 7, điểm c và d khoản 2 Điều 9.

8. Thay thế biểu mẫu CD8 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2017/TT-BCA bằng biểu mẫu CD8 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2025/TT-BCA và Thông tư số 51/2025/TT-BCA

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 3 như sau:

“6. Việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện theo nhu cầu của chủ xe, bao gồm lựa chọn Chứng nhận đăng ký xe bản vật lý hoặc nhận dữ liệu điện tử Chứng nhận đăng ký xe. Chủ xe nhận kết quả đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính hoặc tại cơ quan đăng ký xe (đối với Chứng nhận đăng ký xe bản vật lý) hoặc thông qua cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành VNeTraffic (đối với dữ liệu điện tử Chứng nhận đăng ký xe).”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Thời hạn giải quyết đăng ký xe

1. Cấp chứng nhận đăng ký xe

a) Cấp mới chứng nhận đăng ký xe, cấp chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp thay đổi chủ xe, đổi chứng nhận đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Cấp lại chứng nhận đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; chứng nhận đăng ký xe cấp lại phải thể hiện rõ lần cấp lại.

2. Cấp biển số xe

a) Cấp mới biển số xe: cấp ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Cấp mới biển số xe trúng đấu giá, đổi biển số xe, cấp biển số xe định danh: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

c) Cấp lại biển số xe: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

a) Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Không quá 08 giờ làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

c) Cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp bị mất: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

d) Cấp bản sao chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời

a) Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Không quá 08 giờ làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối với các trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký xe thì thời hạn giải quyết đăng ký xe được tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và chủ xe hoàn thành việc nộp lệ phí đăng ký xe.”.

3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 14 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1:

“a) Chủ xe thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này; lựa chọn hình thức nhận kết quả theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này;”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2:

“a) Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ do công dịch vụ công thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc qua địa chỉ thư điện tử để làm thủ tục đăng ký xe; đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe và nộp các giấy tờ quy định tại các điều 10, 11, 12 và 13 Thông tư này cho cơ quan đăng ký xe; lựa chọn hình thức nhận kết quả theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này;”;

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3:

“3. Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra và nộp các giấy tờ quy định tại các điều 10, 11, 12 và 13 Thông tư này và thực hiện theo quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều này; lựa chọn hình thức nhận kết quả theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 như sau:

“1. Thành phần hồ sơ thu hồi gồm:

a) Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

b) Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư này;

c) 02 bản chà số máy, số khung của xe, trừ trường hợp thực hiện thủ tục thu hồi trên môi trường điện tử và cấp chứng nhận thu hồi điện tử thì không yêu cầu bản chà số máy, số khung của xe;

d) Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định;

đ) Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi điện tử, ký số và trả kết quả trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để chủ xe khai thác, sử dụng. Chủ xe được lựa chọn hình thức nhận kết quả theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này.

Trong thời gian chờ nhận kết quả thu hồi, chủ xe được giữ lại biển số xe để sử dụng và phải nộp lại khi nhận chứng nhận thu hồi; trường hợp chủ xe không nộp lại biển số xe thì cơ quan đăng ký xe hủy kết quả và yêu cầu chủ xe làm lại thủ tục thu hồi trong trường hợp mất biển số xe theo quy định.”.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 17 như sau:

“c) Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe (trường hợp được cấp biển số xe theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư này); lựa chọn hình thức nhận kết quả theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này;”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau:

“2. Sau khi kiểm tra hồ sơ xe bảo đảm hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; chủ xe được lựa chọn hình thức nhận kết quả theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này;

Trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giữ nguyên biển số định danh; đối với xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số thì cấp sang biển số định danh theo quy định (thu lại chứng nhận đăng ký xe, biển 3 số hoặc biển 4 số đó);

Trường hợp đổi biển số xe từ nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen hoặc từ nền màu vàng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen thì cấp biển số định danh mới (trường hợp chưa có biển số xe định danh) hoặc cấp lại biển số định danh (trường hợp đã có biển số xe định danh).”.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

1. Chủ xe thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe (trừ trường hợp xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số):

a) Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, nộp bản chà số máy, số khung của xe qua dịch vụ bưu chính công ích cho cơ quan đăng ký xe; lựa chọn hình thức nhận kết quả đăng ký xe;

b) Sau khi kiểm tra hồ sơ xe bảo đảm hợp lệ, cơ quan đăng ký xe gửi thông báo cho chủ xe để nộp lệ phí đăng ký xe, phí dịch vụ bưu chính công ích trên cổng dịch vụ công để trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

c) Chủ xe nhận kết quả theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này.

2. Chủ xe thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe:

a) Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Thông tư này và nộp lệ phí theo quy định; lựa chọn hình thức nhận kết quả đăng ký xe;

b) Sau khi kiểm tra hồ sơ xe bảo đảm hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; chứng nhận đăng ký xe cấp lại phải thể hiện rõ lần cấp lại; chủ xe nhận kết quả theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này.

3. Trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giữ nguyên biển số định danh; đối với xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số thì cấp sang biển số định danh theo quy định (thu lại chứng nhận đăng ký xe, biển 3 số hoặc biển 4 số đó).

Chứng nhận đăng ký xe cấp lại trong các trường hợp này phải thể hiện rõ lần cấp lại theo quy định.”.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 như sau:

“Điều 26. Thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

1. Thực hiện thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, hư hỏng không sử dụng được; xe bị thải bỏ, bị mất không tìm được và chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe:

a) Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính;

b) Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ bảo đảm hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe dưới dạng điện tử, ký số và trả kết quả cho chủ xe trên cổng dịch vụ công; trường hợp cấp chứng nhận thu hồi điện tử thì không yêu cầu bản chà số máy, số khung của xe.

2. Thực hiện thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe:

a) Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trên cổng dịch vụ công hoặc kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, nộp hồ sơ thu hồi theo quy định tại Điều 25 Thông tư này và nhận giấy hẹn trả kết quả theo quy định;

b) Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ bảo đảm hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp 02 bản chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định (01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe). Đối với xe tạm nhập, tái xuất của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao cấp 03 bản chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (02 bản trả cho chủ xe để nộp cho cơ quan hải quan và cơ quan đăng ký xe, 01 bản lưu hồ sơ xe).

Trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 6 Điều 39 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe; trường hợp cấp chứng nhận thu hồi điện tử thì không yêu cầu bản chà số máy, số khung của xe.

3. Việc cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe dưới dạng điện tử mà không yêu cầu bản chà số máy, số khung của xe được thực hiện khi cơ quan đăng ký xe đã hoàn thành việc số hóa, lưu trữ và quản lý dữ liệu số máy, số khung của xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, bảo đảm khả năng tra cứu, đối chiếu và xác thực thông tin theo quy định. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện này thì thực hiện theo quy định về hồ sơ, trong đó có bản chà số máy, số khung của xe.”.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

“Điều 9. Thẩm quyền thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an

1. Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết gọn là Nghị định số 105/2025/NĐ-CP), cụ thể:

a) Công trình thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

b) Công trình thuộc dự án có công trình cấp đặc biệt theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Công trình trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, công trình thuộc dự án có công trình cấp I khi có đề nghị của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình;

d) Công trình xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

đ) Công trình dân dụng có chiều cao phòng cháy và chữa cháy trên 150m;

e) Công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp thuộc danh mục theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông, cụ thể:

a) Công trình quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP trên địa bàn quản lý, trừ các công trình quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Phương tiện giao thông quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, có đăng ký kinh doanh hoặc sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải trên địa bàn quản lý;

c) Công trình quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP trên địa bàn quản lý đã được Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và đã tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật mà trong quá trình sử dụng có thay đổi công năng hoặc cải tạo làm thay đổi điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.”.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Điều 8 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

3. Đối với hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được quy định tại Chương II Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hoặc đã được đóng dấu bưu chính trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của pháp luật đang có hiệu lực điều chỉnh trong lĩnh vực đó tại thời điểm hồ sơ được tiếp nhận.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để được hướng dẫn kịp thời./.

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Lương Tam Quang

	- <i>Hội Cựu chiến binh Việt Nam</i>									
	- <i>Công đoàn Việt Nam</i>									
	- <i>Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam</i>									
	- <i>Hội Nông dân Việt Nam</i>									
7	Tổ chức hội									
8	Tổ chức phi chính phủ									
9	Tổ chức tôn giáo									
10	Tổ chức bầu cử ở địa phương									
11	Doanh nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát triển Việt Nam									
12	Tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát triển Việt Nam									
13	Tổ chức chỉ huy quân sự cơ sở									
14	Tổ chức nước ngoài tại Việt Nam									
15	Tổ chức khác									
Tổng cộng										

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CON DẤU

[illegible]

Nội dung vụ việc liên quan đến con dấu (6) (nếu có)**Tình hình, kết quả cung cấp mẫu con dấu phục vụ công tác giám định (nếu có)****III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (7)****Nơi nhận:**

-
-
- Lưu:

(8).....
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan trực tiếp quản lý; (2) Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu; (3) Phiên hiệu cơ quan ban hành báo cáo; (4) Địa danh nơi ban hành báo cáo; (5) Ghi ngày, tháng, năm theo mốc báo cáo Quý I tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày cuối cùng của tháng 02 năm báo cáo; Quý II tính từ ngày 01 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 5; Quý III tính từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8; Quý IV tính từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 11 (Công an cấp xã gửi báo cáo về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh trước ngày 04 tháng 3 của Quý I; 04 tháng 6 của Quý II; 04 tháng 9 của Quý III; 04 tháng 12 của Quý IV. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh tổng hợp gửi báo cáo về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trước ngày 08 tháng 3 của Quý I; 08 tháng 6 của Quý II; 08 tháng 9 của Quý III; 08 tháng 12 của Quý IV); (6) Ghi vụ việc đã xảy ra và kết quả xử lý giải quyết liên quan đến quản lý và sử dụng con dấu; (7) Ghi đầy đủ nội dung kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, quản lý con dấu; (8) Chức vụ người ký báo cáo.

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23/2026/TT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026

THÔNG TƯ**Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực
hàng không dân dụng**

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 140/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2026/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng.

Chương I**QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Thông tư này quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng.

2. Thông tư này áp dụng đối với:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng;
- Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng;
- Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ được hiểu như sau:

1. Giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản là tổng số tiền hành khách chi trả cho hành trình sử dụng trong khoang phổ thông của tàu bay đối với hạng dịch vụ đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đa số hành khách trên chuyến bay nội địa thường lệ từ dịch vụ mặt đất cho đến dịch vụ trên không.

2. Giá dịch vụ tăng thêm là tổng số tiền hành khách chi trả cho các dịch vụ mà hành khách có quyền lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng do hãng hàng không cung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của hành khách trên chuyến bay từ dịch vụ mặt đất cho đến dịch vụ trên không.

3. Nhóm đường bay phát triển kinh tế - xã hội là những đường bay có khoảng cách dưới 500 km, bay đi, đến các cảng hàng không nhóm A.

4. Chuyến bay chuyển cảng hàng không là chuyến bay không vận chuyển thương mại (không phát sinh doanh thu).

Điều 3. Quy định về đồng tiền thanh toán dịch vụ

1. Giá dịch vụ được quy định, niêm yết và thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND) với các dịch vụ sau:

a) Dịch vụ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 6 của Thông tư này cung cấp cho chuyến bay nội địa, trừ nhượng quyền khai thác dịch vụ tại cảng hàng không;

b) Dịch vụ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này;

c) Nhượng quyền khai thác dịch vụ tại cảng hàng không quy định tại khoản 5 Điều 20 của Thông tư này;

d) Dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước đối với chuyến bay nội địa.

2. Giá dịch vụ được quy định bằng Đô la Mỹ (USD) đối với dịch vụ sau:

a) Dịch vụ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 6 của Thông tư này cung cấp cho chuyến bay quốc tế;

b) Dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước đối với chuyến bay quốc tế;

c) Việc niêm yết, thanh toán tiền sử dụng dịch vụ tại khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Điều 4. Chính sách ưu đãi

1. Đối với các chuyến bay đào tạo, huấn luyện phi công (không kết hợp khai thác thương mại) tại Việt Nam: không thu tiền sử dụng dịch vụ điều hành bay đi, đến và cất cánh, hạ cánh tàu bay trong 36 tháng đầu kể từ ngày cơ sở đào tạo thực hiện chuyến bay đào tạo, huấn luyện phi công (không kết hợp khai thác thương mại) đầu tiên.

2. Đối với hãng hàng không có tổng số tiền thanh toán các khoản sử dụng dịch vụ ghi trên hóa đơn hàng tháng tách biệt dịch vụ cung ứng cho chuyến bay

quốc tế, chuyến bay nội địa của dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và điều hành bay đi, đến được hưởng các mức ưu đãi như sau:

a) Đối với các dịch vụ cung cấp cho chuyến bay quốc tế

Giá dịch vụ ghi trên hóa đơn thanh toán (USD)	Mức giảm (%)
Trên 125.000 USD đến dưới 250.000 USD	1,5%
Từ 250.000 USD đến dưới 750.000 USD	2,5%
Từ 750.000 USD đến dưới 1.500.000 USD	3,5%
Từ 1.500.000 USD trở lên	5%

b) Đối với các dịch vụ cung cấp cho chuyến bay nội địa

Giá dịch vụ ghi trên hóa đơn thanh toán (VND)	Mức giảm (%)
Trên 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng	1,5%
Từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng	2,5%
Từ 15 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng	3,5%
Từ 30 tỷ đồng trở lên	5%

3. Đối với các chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam lần đầu tiên tham gia khai thác thị trường vận chuyển hàng không: áp dụng bằng 50% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi, đến do Bộ Xây dựng quyết định; thời hạn áp dụng 36 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác chuyến bay đầu tiên.

4. Đối với các chuyến bay trên đường bay quốc tế do hãng hàng không khai thác thường lệ đi, đến cảng hàng không tại thời điểm không có hãng hàng không nào khai thác thường lệ trong khoảng thời gian ít nhất 12 tháng trước đó và được duy trì khai thác liên tục tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác: áp dụng bằng 50% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi, đến do Bộ Xây dựng quyết định. Thời gian áp dụng tại các cảng hàng không như sau:

a) Tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh: 12 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác chuyến bay đầu tiên;

b) Tại cảng hàng không Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột, Vân Đồn, Thọ Xuân, Đồng Hới, Tuy Hòa, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau, Rạch Giá: 24 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác chuyến bay đầu tiên;

c) Tại cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình sau thời hạn 24 tháng kể từ thời điểm đưa cảng hàng không vào khai thác thương mại: 12 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác chuyến bay đầu tiên;

d) Tại các cảng hàng không khác không quy định tại điểm a, b và điểm c khoản này sau thời hạn 24 tháng kể từ thời điểm đưa cảng hàng không vào khai thác thương mại: 24 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác chuyến bay đầu tiên.

5. Đối với các chuyến bay thường lệ (bao gồm đang khai thác và tăng chuyến) trên đường bay được Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chuyển đổi sang cảng hàng không khác để tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển thị trường vận chuyển hàng không: áp dụng bằng 90% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay do Bộ Xây dựng quyết định; thời hạn áp dụng là 24 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác chuyến bay đầu tiên tại cảng hàng không được chuyển đổi.

6. Đối với các chuyến bay thường lệ tại các cảng hàng không quy định tại điểm c, điểm d khoản 4 Điều này, trong thời hạn 24 tháng kể từ thời điểm đưa cảng hàng không vào khai thác: áp dụng 50% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay do Bộ Xây dựng quyết định.

7. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hãng hàng không đáp ứng điều kiện duy trì hoạt động khai thác liên tục tối thiểu 12 tháng quy định tại khoản 4 Điều này, doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi, đến có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ hoặc khấu trừ từng phần vào hóa đơn hàng tháng số tiền được giảm của dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi, đến cho hãng hàng không theo quy định.

8. Quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều này không áp dụng đối với các chuyến bay tại khoản 5 Điều này.

9. Trường hợp hãng hàng không có chuyến bay thuộc đối tượng áp dụng nhiều mức ưu đãi theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều này thì được áp dụng mức ưu đãi có số tiền được giảm lớn nhất.

Điều 5. Quy định về nhóm cảng hàng không

1. Nhóm A: nhóm cảng hàng không tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cảng hàng không Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau, Rạch Giá.

2. Nhóm B: bao gồm các cảng hàng không khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 6. Định giá

1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định phương án giá, báo cáo Bộ Xây dựng ban hành văn bản định giá các dịch vụ sau:

a) Dịch vụ được định giá cụ thể: dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay; dịch vụ

điều hành bay đi, đến; dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không; dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý;

b) Dịch vụ được định khung giá: dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay; dịch vụ cho thuê quầy làm thủ tục hành khách; dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý; dịch vụ cho thuê cầu dẫn khách lên, xuống tàu bay; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không; dịch vụ phân loại tự động hành lý đi; dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không; dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không; nhượng quyền khai thác dịch vụ tại cảng hàng không (bao gồm các dịch vụ nhượng quyền: nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không; bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại Việt Nam);

c) Dịch vụ được định giá tối đa: dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản.

2. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định phương án giá dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước để:

a) Báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt kết quả thẩm định phương án giá, gửi Bộ Tài chính ban hành giá tối đa;

b) Báo cáo Bộ Xây dựng ban hành văn bản định giá cụ thể.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tại khoản 1, khoản 2 Điều này có trách nhiệm lập phương án giá theo yêu cầu của Bộ Xây dựng hoặc chủ động lập phương án khi có đề nghị điều chỉnh giá gửi Cục Hàng không Việt Nam thẩm định và chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực của các số liệu, dữ liệu trong phương án giá và các tài liệu, hồ sơ kèm theo phương án giá.

Điều 7. Đối tượng không thu tiền sử dụng dịch vụ

1. Đối tượng không thu tiền sử dụng dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay; dịch vụ điều hành bay đi, đến; dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý:

a) Chuyển bay chuyên cơ;

b) Chuyển bay công vụ;

c) Chuyển bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, thiên tai và làm nhiệm vụ nhân đạo khác;

d) Chuyển bay sau khi cất cánh tại cảng hàng không Việt Nam phải quay trở lại hạ cánh tại điểm xuất phát vì lý do thời tiết, kỹ thuật, cấp cứu hành khách,

khủng bố, tội phạm, khủng hoảng chính trị, chiến tranh, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối tượng không thu tiền sử dụng dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không:

a) Hành khách đi trên các chuyến bay thuộc đối tượng không thu tiền sử dụng dịch vụ tại khoản 1 Điều này;

b) Hành khách quá cảnh trong vòng 24 giờ (không bao gồm hành khách quá cảnh đi nối chuyến nội địa - quốc tế và ngược lại): chỉ áp dụng trong trường hợp chặng đến và đi từ Việt Nam được xuất trên cùng một vé hành khách và hành lý;

c) Thành viên tổ bay (kể cả chuyến bay chuyển cảng hàng không);

d) Trẻ em dưới 02 tuổi: tính tại thời điểm khởi hành chặng đầu tiên;

đ) Hành khách đi trên chuyến bay tiếp tục hành trình về điểm hạ cánh dự kiến ban đầu sau khi tàu bay phải thực hiện hạ cánh tại cảng hàng không khác (không phải điểm hạ cánh dự kiến) vì lý do thời tiết, kỹ thuật, cấp cứu hành khách, khủng bố, tội phạm, khủng hoảng chính trị, chiến tranh, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chương II

GIÁ DỊCH VỤ THUỘC LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Điều 8. Giá dịch vụ điều hành bay đi, đến

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điều hành bay đi, đến các cảng hàng không Việt Nam.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: tổ chức, cá nhân thực hiện chuyến bay đi, đến tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Mức giá dịch vụ áp dụng đối với chuyến bay quốc tế tính cho mỗi lượt điều hành cất cánh hoặc hạ cánh tại các cảng hàng không Việt Nam.

4. Mức giá dịch vụ áp dụng đối với chuyến bay nội địa bao gồm lượt điều hành cất cánh và lượt điều hành hạ cánh tại cảng hàng không Việt Nam.

5. Quy định tính giá trong một số trường hợp đặc biệt

a) Thu bằng 50% mức giá quy định đối với: trực thăng, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; tàu bay phải hạ cánh tại các điểm hạ cánh khác (không phải điểm dự định hạ cánh) vì lý do thời tiết, kỹ thuật, cấp cứu hành khách, khủng bố, tội phạm, khủng hoảng chính trị, chiến tranh, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, áp dụng cho cả chặng bay về điểm dự định hạ cánh theo kế hoạch; tàu bay thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn thiết bị dẫn đường, hạ cánh vì lý do kỹ thuật, chuyến bay chuyển cảng hàng không đến các điểm cất hoặc hạ cánh tại Việt Nam;

b) Thu bằng 30% mức giá quy định đối với: tàu bay thực hiện chuyến bay đào tạo huấn luyện phi công (không kết hợp khai thác thương mại). Việc tàu bay thực hiện hạ cánh kỹ thuật phục vụ huấn luyện, đào tạo và cất cánh ngay sau khi tiếp đất không được xác định là lượt cất cánh, hạ cánh để tính giá dịch vụ;

c) Trường hợp cất và hạ cánh tại cùng một điểm thì mức giá tính theo ki-lô-mét (km) điều hành thực tế. Việc xác định cự ly điều hành bay thực tế (S) được tính theo công thức: $S = V_{ht} \times T \times 70\%$. Trong đó: V_{ht} là vận tốc hành trình của tàu bay được công bố trong tài liệu của nhà sản xuất tàu bay (km/h); T là thời gian bay thực tế của tàu bay.

Điều 9. Giá dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: tổ chức, cá nhân thực hiện chuyến bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

3. Mức giá dịch vụ đối với chuyến bay thường lệ được áp dụng đối với chuyến bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; chuyến bay qua vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

4. Đối với chuyến bay không thường lệ: áp dụng mức giá bằng 120% mức giá quy định đối với chuyến bay thường lệ.

Điều 10. Giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay tại cảng hàng không Việt Nam.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: tổ chức, cá nhân thực hiện chuyến bay hạ cánh tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay được tính đối với một (01) lượt tàu bay thực hiện hạ cánh tại cảng hàng không.

4. Mức giá dịch vụ đối với chuyến bay hạ cánh tại các cảng hàng không nhóm A: thu bằng 60% mức giá quy định phù hợp với trọng tải cất cánh tối đa tương ứng đối với chuyến bay hạ cánh tại cảng hàng không nhóm B.

5. Quy định tính giá trong một số trường hợp đặc biệt

a) Thu bằng 50% mức giá quy định đối với: trực thăng, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; tàu bay hạ cánh tại điểm hạ cánh khác (không phải điểm hạ cánh dự kiến) vì lý do thời tiết, kỹ thuật, cấp cứu hành khách, khủng bố, tội phạm, khủng hoảng chính trị, chiến tranh, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, áp dụng cho cả chặng bay về điểm dự định hạ cánh theo kế hoạch; tàu bay thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn thiết bị dẫn đường, hạ cánh vì lý do

kỹ thuật, chuyển bay chuyển cảng hàng không đến các điểm cất hoặc hạ cánh tại Việt Nam;

b) Thu bằng 30% mức giá quy định đối với: tàu bay thực hiện chuyển bay đào tạo huấn luyện phi công (không kết hợp khai thác thương mại). Việc tàu bay thực hiện hạ cánh kỹ thuật phục vụ huấn luyện, đào tạo và cất cánh ngay sau khi tiếp đất không được xác định là lượt cất cánh, hạ cánh để tính giá dịch vụ;

c) Đối với các chuyển bay nội địa hạ cánh trong khung giờ theo thông báo của người khai thác cảng hàng không mà có tổng số chuyển bay theo lịch bay do Cục Hàng không Việt Nam cấp phép dưới 30% so với tham số điều phối đường hạ cất cánh: thu bằng 85% mức giá dịch vụ. Quy định tại điểm này chỉ áp dụng đối với các cảng hàng không đã khai thác trên 24 tháng tính đến thời điểm thực hiện chuyển bay.

Điều 11. Giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: hành khách đi tàu bay làm thủ tục đi từ nhà ga tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Quy định tính giá trong trường hợp đặc biệt: trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi (tính tại thời điểm khởi hành chặng đầu tiên) thu bằng 50% mức giá quy định.

4. Đối với hành khách đi chuyển bay nội địa nối chuyển quốc tế:

a) Chặng nội địa: giá dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyển bay nội địa áp dụng mức giá của cảng hàng không nơi xuất phát;

b) Chặng quốc tế: giá dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyển bay quốc tế áp dụng mức giá của cảng hàng không trung chuyển.

5. Đối với hành khách đi chuyển bay quốc tế nối chuyển nội địa: giá dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyển bay nội địa áp dụng mức giá của cảng hàng không trung chuyển.

Điều 12. Giá dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sân đậu tàu bay.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ này tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Giá dịch vụ phân loại đối với chuyển bay quốc tế và chuyển bay nội địa. Trường hợp tàu bay đậu lại phục vụ cho cả chuyển bay quốc tế và chuyển bay nội địa: giá thuê sân đậu theo chuyển được xác định bằng bình quân của giá áp dụng đối với chuyển bay quốc tế và chuyển bay nội địa.

4. Khung giá áp dụng đối với chuyến bay tại cảng hàng không nhóm A: thu bằng 70% mức thu quy định tại các cảng hàng không nhóm B.

5. Khung giá áp dụng đối với chuyến bay của hãng hàng không chọn sân bay của Việt Nam làm sân bay căn cứ: áp dụng bằng 50% mức thu quy định đối với chuyến bay nội địa.

6. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, tàu bay phải đậu lại sân bay không phải là sân bay căn cứ của hãng hàng không: áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định.

7. Thời gian đậu lại là khoảng thời gian được tính từ thời điểm đóng chèn đến thời điểm rút chèn khỏi bánh tàu bay.

Thời gian đậu lại trên 18 giờ đến 24 giờ được tính là 01 ngày; đối với tàu bay đậu lại trên 24 giờ và cất cánh trong vòng 24 giờ tiếp theo, thời gian đậu lại được tính thêm 01 ngày. Quy định này được áp dụng để tính thời gian đậu lại trong những khoảng thời gian tiếp theo.

Điều 13. Giá dịch vụ cho thuê cầu dẫn khách lên, xuống tàu bay

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê cầu dẫn khách.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: tổ chức, cá nhân, đơn vị cung ứng dịch vụ mặt đất sử dụng dịch vụ này tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Khung giá dịch vụ quy định áp dụng đối với chuyến bay sử dụng 02 lượt cầu dẫn khách (đưa khách xuống và lượt đón khách lên). Trường hợp chuyến bay chỉ sử dụng 01 lượt cầu dẫn khách: thu bằng 50% khung giá quy định.

4. Đối với chuyến bay nội địa kết hợp quốc tế: thu bằng 65% mức thu đối với chuyến bay quốc tế.

Điều 14. Giá dịch vụ cho thuê quầy làm thủ tục hành khách

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thuê quầy làm thủ tục hành khách.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: tổ chức, cá nhân, đơn vị cung ứng dịch vụ mặt đất sử dụng dịch vụ này tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Khung giá dịch vụ thuê quầy làm thủ tục hành khách đi tàu bay tính theo 02 phương thức: theo tháng và theo từng chuyến bay.

4. Khung giá dịch vụ áp dụng đối với chuyến bay tại cảng hàng không nhóm A: thu bằng 70% mức thu tương ứng tại cảng hàng không nhóm B.

5. Trường hợp quầy thủ tục được sử dụng phục vụ cho cả chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa: giá thuê quầy theo tháng được xác định bằng bình quân của giá thuê theo tháng áp dụng đối với chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa.

6. Nội dung dịch vụ gồm: mặt bằng bố trí quầy bục; quầy; máy tính, trang

thiết bị liên quan (không bao gồm phần mềm máy tính chuyên dụng); bảng thông báo quây; băng chuyền gắn với quây; điện, nước phục vụ khu vực quây.

7. Khung giá dịch vụ thuê các loại quây làm thủ tục hành khách khác gồm: quây tại cửa ra tàu bay; quây đầu đảo; quây chuyển tiếp: thu bằng 20% mức thu tương ứng đối với quây làm thủ tục hành khách đi tàu bay tại cảng hàng không nhóm A và nhóm B.

Điều 15. Giá dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: tổ chức, cá nhân sử dụng băng chuyền hành lý đến tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Dịch vụ này áp dụng tại các cảng hàng không chưa có dịch vụ phân loại tự động hành lý đi.

Điều 16. Giá dịch vụ phân loại tự động hành lý đi

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phân loại tự động hành lý đi.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: tổ chức, cá nhân sử dụng băng chuyền phân loại tự động hành lý đi tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Khung giá áp dụng đối với chuyến bay tại cảng hàng không nhóm A: thu bằng 70% mức thu tương ứng đối với cảng hàng không nhóm B.

Điều 17. Giá dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: tổ chức, cá nhân thực hiện chuyến bay đi, đến các cảng hàng không nhóm A.

3. Nội dung dịch vụ bao gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay; dịch vụ dẫn tàu bay (nếu có); phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất (trên cơ sở đảm bảo nhu cầu tối thiểu của chuyến bay và năng lực thực tế của từng cảng hàng không); dịch vụ sử dụng phương tiện nhà ga có liên quan trực tiếp tới việc phục vụ các chuyến bay và dịch vụ thuê văn phòng đại diện hãng vận chuyển.

Điều 18. Giá dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Nội dung dịch vụ: tra nạp nhiên liệu cho tàu bay bằng xe chuyên dụng (xe

lắp xi téc chở nhiên liệu hàng không được lắp đặt hệ thống công nghệ thích hợp, để tra nạp nhiên liệu hàng không cho tàu bay hoặc hút nhiên liệu hàng không từ tàu bay) tại các cảng hàng không Việt Nam, không bao gồm dịch vụ cung ứng nhiên liệu.

Điều 19. Giá dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ này tại các cảng hàng không Việt Nam.

3. Nội dung dịch vụ: dịch vụ tra nạp nhiên liệu từ hệ thống tra nạp ngầm qua xe truyền tiếp đến tàu bay (xe không chứa nhiên liệu, chỉ có hệ thống công nghệ bơm).

Điều 20. Giá nhượng quyền khai thác dịch vụ tại cảng hàng không

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp cảng hàng không.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Nhượng quyền khai thác dịch vụ tại cảng hàng không bao gồm các dịch vụ nhượng quyền: nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không; bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại Việt Nam.

4. Giá nhượng quyền khai thác dịch vụ tại cảng hàng không được tính theo tỷ lệ % doanh thu của dịch vụ tương ứng (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) bao gồm các dịch vụ nhượng quyền: nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại Việt Nam.

5. Giá nhượng quyền khai thác dịch vụ tại cảng hàng không được tính theo đơn vị sản lượng của dịch vụ cung cấp tương ứng bao gồm các dịch vụ nhượng quyền: cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không.

6. Doanh thu hoặc sản lượng để tính giá nhượng quyền khai thác không bao gồm doanh thu hoặc sản lượng của các công ty cung cấp dịch vụ cho chính doanh nghiệp mình, doanh thu hoặc sản lượng của công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ cung ứng dịch vụ cho công ty mẹ và ngược lại.

Điều 21. Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản

1. Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ

thông cơ bản bán trong lãnh thổ Việt Nam được định giá theo nhóm đường bay với các cự ly sau:

- a) Nhóm I. Dưới 500km (nhóm đường bay phát triển kinh tế - xã hội và nhóm đường bay khác);
- b) Nhóm II. Từ 500km đến dưới 850km;
- c) Nhóm III. Từ 850km đến dưới 1.000km;
- d) Nhóm IV. Từ 1.000km đến dưới 1.280km;
- đ) Nhóm V. Từ 1.280km trở lên.

2. Mức giá tối đa dịch vụ quy định đã bao gồm tổng số tiền hành khách chi trả cho một vé máy bay, không bao gồm các khoản thu sau:

- a) Thuế giá trị gia tăng;
- b) Phí đảm bảo an ninh hành khách, hành lý;
- c) Giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không;
- d) Giá dịch vụ tăng thêm.

Điều 22. Dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước

1. Đối tượng thu tiền sử dụng dịch vụ: doanh nghiệp thực hiện chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang chính thức của Việt Nam (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Đối tượng thanh toán tiền sử dụng dịch vụ: cơ quan sử dụng dịch vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang chính thức của Việt Nam (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Nội dung dịch vụ: dịch vụ thuê chuyên cơ (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) và dịch vụ thuê chuyên khoang.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam

1. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng theo quy định tại Thông tư này.

2. Tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với các dịch vụ quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này.

3. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng.

4. Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam các nội dung như sau:

- a) Danh mục các đường bay nội địa theo nhóm cự ly bay chậm nhất vào

ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trường hợp trong năm phát sinh yêu cầu cần điều chỉnh thì thực hiện rà soát thông báo danh mục bổ sung. Trường hợp đến hạn rà soát định kỳ hàng năm mà không phát sinh yêu cầu phải điều chỉnh thì không cần thông báo danh mục các đường bay nội địa theo nhóm cự ly bay mới;

b) Sản lượng tra nạp nhiên liệu cho tàu bay bằng xe chuyên dụng tại các cảng hàng không chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Dữ liệu sản lượng được tổng hợp trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 của năm trước liền kề đến hết ngày 30 tháng 09 của năm thực hiện thông báo.

Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ

1. Thực hiện các quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng theo quy định tại Thông tư này.

2. kê khai, niêm yết, công khai thông tin về giá dịch vụ theo quy định.

3. Chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 25. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2026.

2. Các trường hợp đang được áp dụng chính sách ưu đãi theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 44/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được áp dụng chính sách ưu đãi đến hết thời hạn quy định.

3. Bãi bỏ Thông tư số 44/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Anh Tuấn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/CT-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

CHỈ THỊ
Về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia,
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc gia; ngày 21 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 10). Từ khi ban hành Chỉ thị 10 đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt, triển khai và đạt được những kết quả tích cực, đưa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch bền vững vào thực tiễn; phát hiện và khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế, thiếu sót cả về cơ chế, chính sách, pháp luật, hiệu quả công tác, tổ chức thực hiện, phối hợp liên ngành... phòng ngừa hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng ngày càng khó khăn, thách thức, đặc biệt các loại tội phạm lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, độ mở cao và các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với khu vực tư nhân (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và hiệp hội nghề nghiệp) hoạt động trong lĩnh vực du lịch còn chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả, nhất là việc chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan và giữa khu vực tư nhân với các cơ quan chức năng; việc sáp nhập, thay đổi chức năng, nhiệm vụ của một số bộ, ngành đòi hỏi phải điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ trong Chỉ thị để phù hợp thực tế; việc sáp nhập đơn vị hành chính mới của các địa phương, mở rộng không gian phát triển du lịch, cũng cần quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu mới trong tổ chức quản lý hoạt động du lịch, đặc biệt tại các trung tâm du lịch trọng điểm.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; ngành du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng; để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế du lịch và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung quán triệt triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hiệp hội nghề nghiệp và khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch quán triệt và thực hiện các công tác sau:

a) Quán triệt, triển khai nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ giữ ổn định chính trị, đối ngoại và an ninh trật tự là yếu tố quan trọng, xuyên suốt giúp Việt Nam cạnh tranh về du lịch với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới góp phần phát triển du lịch bền vững; đặt yêu cầu quan trọng về bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án liên quan đến du lịch. Đồng thời, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh các đoàn công tác ra nước ngoài xúc tiến, quảng bá và hợp tác du lịch quốc tế; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm lợi dụng du lịch để xâm phạm lợi ích, an ninh quốc gia, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

b) Chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan theo hướng vừa tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển thị trường, mở rộng hợp tác quốc tế, vừa khắc phục sơ hở, không để lợi dụng gây mất an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, tồn tại, bất cập ảnh hưởng đến môi trường du lịch an toàn, lành mạnh.

c) Tập trung nâng cao chất lượng nhân lực du lịch và nhân lực quản lý có liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho đội ngũ làm du lịch và các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động du lịch. Đồng thời tăng cường năng lực dự báo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với rủi ro, thách thức an ninh phi truyền thống và các tình huống phức tạp có thể tác động đến hoạt động du lịch.

d) Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành và liên khu vực trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch; đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước với hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong môi trường du lịch. Thiết lập đầu mối kết nối, quy trình thông tin hai chiều để kịp thời nắm tình hình, phát hiện và xử lý sớm các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan khách du lịch, thị trường, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và nền tảng số du lịch; đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng, các hành vi vi phạm pháp luật góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, minh bạch và bền vững.

2. Bộ Công an

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan trong thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động phản động, khủng bố, gián điệp, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng và các tội phạm khác có yếu tố nước ngoài liên quan lĩnh vực du lịch. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an ninh, trật tự, cư trú, xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy và các quy định có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an đối với các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển du lịch, khu vui chơi giải trí; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự liên quan hoạt động du lịch của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Tham gia ý kiến về bảo đảm an ninh, trật tự trong thẩm định hồ sơ quy hoạch, đề án, dự án du lịch trọng điểm theo quy định.

b) Phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan tham gia ý kiến về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về du lịch; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài du lịch, tiếp xúc, quan hệ với người nước ngoài, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động tác động chuyển hóa nội bộ, chuyển hóa chính sách, pháp luật trong lĩnh vực du lịch; điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật nhằm giải quyết bất cập, sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về du lịch mà các đối tượng lợi dụng để trục lợi, thực hiện các hành vi phạm tội. Phối hợp trong quản lý các vấn đề liên quan an ninh, trật tự đối với hoạt động các văn phòng đại diện du lịch của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam làm việc cho nước ngoài trong lĩnh vực du lịch; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực du lịch, các đoàn xúc tiến, quảng bá và hợp tác du lịch quốc tế tại các thị trường trọng điểm về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

c) Chủ động nắm tình hình, dự báo sớm các yếu tố tác động đến an ninh, trật tự, an ninh phi truyền thống trong hoạt động du lịch, nhất là tại các địa bàn chiến lược, khu vực trọng điểm về du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và làm cơ sở để các cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp và địa phương chủ động phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh du lịch, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dữ liệu xuất nhập cảnh và cơ sở dữ liệu về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, nhất là nghiên cứu phát triển các tiện ích trên ứng dụng VNeID phục vụ quản lý và phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực du lịch...; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin liên thông với các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài và các hoạt động du lịch có yếu tố xuyên biên giới.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, tình hình và hoạt động điều tra, xử lý các vụ việc phức tạp, đấu tranh ngăn chặn các tội phạm mới phát sinh liên quan du lịch. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và các hoạt động du lịch; xây dựng, triển khai các đề án, kế hoạch nghiệp vụ nhằm tạo thế trận an ninh nhân dân trong lĩnh vực du lịch; phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; triển khai các phương án bảo vệ an ninh tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, các lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch lớn.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình quản lý hoạt động du lịch góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; kịp thời rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, khắc phục những bất cập, thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật về du lịch; điều chỉnh, bổ sung quy định đối với các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh vận tải khách du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, các địa điểm tham quan, vui chơi, giải trí phục vụ khách du lịch chưa được công nhận khu du lịch, điểm du lịch, hướng dẫn viên, các loại hình du lịch mới như du lịch bay, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới biển, du lịch thám hiểm và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch khác.

b) Xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số và hệ thống hóa cơ sở dữ liệu ngành du lịch; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong chia sẻ thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp du lịch, nguồn nhân lực, khách du lịch, các khu điểm du lịch; phối hợp với Bộ Công an phòng ngừa và phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ, dấu hiệu, đối tượng phức tạp về an ninh trật tự trong hoạt động du lịch. Xây dựng điểm tiếp nhận trực tuyến (ứng dụng, trang web...) phản ánh, đóng góp của du khách đối với các hoạt động du lịch trên cả nước. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch cấp quốc gia và địa phương; phối hợp rà soát, chuẩn hóa vị trí việc làm, năng lực và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; xây dựng quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ làm việc trong các đơn vị phục vụ khách du lịch.

c) Phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam; định kỳ, đột xuất trao đổi, phối hợp về công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ ngành du lịch; thẩm định, cấp phép các văn phòng đại diện của nước ngoài và tổ chức quốc tế về du lịch tại Việt Nam; trao đổi thông tin, đánh giá hoạt động du lịch có yếu tố nước ngoài; quản lý hoạt

động của các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài vào Việt Nam đưa tin liên quan du lịch; phối hợp chặt chẽ trong quản lý, xử lý các website, ứng dụng trong lĩnh vực du lịch có hoạt động vi phạm pháp luật. Phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chặt các chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ, bằng cấp cho nhân lực ngành du lịch.

d) Tăng cường kiểm tra liên ngành tại các địa bàn, tuyến, khu, điểm du lịch trọng điểm; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các hoạt động kinh doanh du lịch trái phép, núp bóng đầu tư, lao động chui, môi giới, lưu trú, hướng dẫn du lịch trái quy định hoặc lợi dụng du lịch để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; biện pháp quản lý khách du lịch.

đ) Chủ trì công tác truyền thông, tuyên truyền, định hướng thông tin trong lĩnh vực du lịch, kịp thời xử lý khủng hoảng truyền thông và phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tin giả, tin sai sự thật, nhất là các vấn đề an ninh phi truyền thống (dịch bệnh, môi trường, nguồn nước, vệ sinh thực phẩm...) gây ảnh hưởng đến ngành du lịch; kết hợp tuyên truyền thông tin đối ngoại với hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài; tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cơ quan quản lý du lịch và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch về việc chấp hành các quy định pháp luật góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội và người lao động du lịch trong phối hợp phòng ngừa, phát hiện và xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh.

4. Bộ Quốc phòng

a) Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành chức năng và địa phương liên quan trong thực hiện quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch ở địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu; nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu, biên, đảo theo thẩm quyền; tham gia thẩm định về lĩnh vực quốc phòng, an ninh đối với các quy hoạch, đề án, dự án phát triển du lịch; tăng cường quản lý, kiểm soát người, phương tiện và hoạt động du lịch tại khu vực biên giới, cửa khẩu, ven biên, đảo và khu vực nhạy cảm về quốc phòng; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho cán bộ, nhân viên ngành du lịch, nhân dân ở khu vực biên giới về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển du lịch, góp phần ổn định đời sống nhân dân vùng biên giới; cập nhật, xác định các khu vực cần đảm bảo quốc phòng an ninh, hạn chế hoặc không tổ chức hoạt động du lịch.

b) Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xử lý các vụ việc phức tạp liên quan yếu tố nước ngoài theo thẩm quyền; xây dựng triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn các

khu vực, địa điểm du lịch, các sự kiện lớn theo quy định; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật góp phần kiểm soát các loại hình du lịch cần cấp phép của Bộ Quốc phòng (loại hình du lịch bay, lặn, thám hiểm...).

5. Bộ Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương rà soát, hoàn thiện theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư nước ngoài, thống kê, thuế và quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch; bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển du lịch, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quy định pháp luật hiện hành. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp du lịch; chủ động nghiên cứu các giải pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực du lịch và quản lý hiệu quả hoạt động tour “giá rẻ”.

b) Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và địa phương rà soát, giám sát hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực du lịch, nhất là tại khu vực biên giới, ven biển, hải đảo, địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh; tăng cường hậu kiểm, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”, chuyển nhượng dự án, thuê đất đai, tài sản, cơ sở lưu trú hoặc hình thành cấu trúc sở hữu có dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về tài chính đối với các doanh nghiệp du lịch tại một số điểm du lịch cụ thể nhằm hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch hấp dẫn, điều hướng các dòng khách quốc tế.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện công tác thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê về du lịch được giao trong Luật Thống kê sửa đổi năm 2021; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện công tác thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê về du lịch mà 03 Bộ được giao chủ trì trong Luật Thống kê sửa đổi năm 2021 và Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL.

d) Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công và đầu tư theo hình thức công - tư trong lĩnh vực du lịch, các dự án tài trợ của nước ngoài; phối hợp đánh giá tác động an ninh theo thẩm quyền trong các dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực du lịch, đặc biệt tại các khu vực có yếu tố nhạy cảm về quốc phòng an ninh.

6. Bộ Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, nhất là vấn đề pháp lý đối với đất, bất động sản, nhà ở liên quan du lịch, các sản phẩm du lịch (du lịch cộng đồng, nông nghiệp, trang trại...);

phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng du lịch để chiếm đoạt, thao túng đất công, rừng đặc dụng, lân biển, đất quốc phòng an ninh hoặc vùng sinh thái đặc biệt không đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch, điểm lưu trú và các hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch.

b) Phối hợp các đơn vị chức năng trong phát hiện, xử lý các dự án du lịch có dấu hiệu vi phạm quy định về đất đai, môi trường, chuyển nhượng trách nhiệm hoặc cố tình né tránh thẩm định an ninh; xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với sự cố môi trường, thiên tai, bão lũ tác động đến ngành du lịch Việt Nam; tuyên truyền xu hướng ưu tiên phát triển du lịch xanh, du lịch tuần hoàn góp phần giữ gìn môi trường, tài nguyên du lịch.

7. Bộ Xây dựng

a) Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương về công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, tích hợp các yếu tố bảo đảm quốc phòng - an ninh vào quy hoạch đô thị, khu du lịch, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển. Quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình phục vụ du lịch theo hướng an toàn, bền vững; hoàn thiện các quy định, điều kiện của các công trình, dự án hỗn hợp, đa chức năng, đa sở hữu có mục đích kinh doanh du lịch; thường xuyên kiểm tra phát hiện các công trình vi phạm về xây dựng tại các khu du lịch; quản lý chặt hoạt động đầu tư xây dựng có yếu tố nước ngoài.

b) Phối hợp với Bộ Công an và các địa phương trong quản lý hoạt động vận tải phục vụ khách du lịch liên tỉnh, quốc tế; kiểm soát, giám sát lái xe, phương tiện vận tải phục vụ khách du lịch nhằm phòng ngừa hoạt động phạm pháp, đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Phối hợp các bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp, nhất là các dòng tiền liên quan nước ngoài, các giao dịch bất thường. Phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn doanh nghiệp du lịch sử dụng dịch vụ thanh toán hợp pháp, có kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay cho doanh nghiệp lữ hành ký quỹ “không”.

b) Phối hợp Bộ Công an kiểm soát chặt chẽ hoạt động lợi dụng du lịch để đổi tiền trái phép, đầu cơ ngoại tệ, tài sản ảo, tài sản mã hóa; phối hợp Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Luật Quản lý thuế nhằm tránh thất thu thuế; phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương khuyến khích phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, minh bạch, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh tế số nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát rủi ro an ninh tài chính.

9. Bộ Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân địa phương nghiên cứu cách thức quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu của các hoạt động kinh doanh, thương mại du lịch, nhất là trên không gian mạng, ứng dụng đặt phòng trực tuyến; phối hợp xử lý triệt để hoạt động phức tạp liên quan kinh doanh mô hình “sở hữu kỳ nghỉ”; đảm bảo an toàn hạ tầng năng lượng, cung ứng điện - xăng dầu phục vụ du lịch; chỉ đạo, theo dõi hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tại khu vực du lịch trọng điểm, không để xảy ra tình trạng “chật chém”, lừa đảo, gian lận thương mại gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng hình ảnh điểm đến.

b) Theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại và giao dịch hàng hóa xuyên biên giới trong hoạt động kinh doanh du lịch; tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực du lịch.

10. Bộ Nội vụ

a) Phối hợp xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương đến địa phương xứng tầm ngành du lịch mũi nhọn, có vị thế đối đẳng tại các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong du lịch; quyết định, bổ sung vị trí việc làm chuyên ngành du lịch khi có đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Tăng cường quản lý lao động trong các cơ sở kinh doanh du lịch, nhất là vấn đề sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trái phép tại Việt Nam.

11. Bộ Ngoại giao

a) Chủ trì, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại với các nước, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp xử lý các vấn đề an ninh phát sinh trong hoạt động du lịch, tội phạm xuyên biên giới; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý chặt cán bộ, đảng viên đi công tác ngắn hạn và công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người Việt Nam du lịch nước ngoài; hợp tác, phối hợp xử lý nhằm bảo hộ công dân trong các tình huống rủi ro quá trình người Việt Nam du lịch nước ngoài góp phần củng cố uy tín, hình ảnh quốc gia.

b) Phối hợp trong truyền thông đối ngoại nhằm bảo vệ hình ảnh quốc gia, định hướng dư luận quốc tế, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí quốc tế, nhất là về môi trường du lịch Việt Nam an toàn - thân thiện, đồng thời phản bác thông tin xuyên tạc, sai lệch làm tổn hại hình ảnh quốc gia. Phối hợp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với bảo đảm an ninh, an toàn; lồng ghép nội dung này trong các chương trình đối ngoại, hội nghị quốc tế. Phối hợp trong quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực du lịch và hoạt động của các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài vào Việt Nam đưa tin liên quan du lịch.

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo giảng dạy ngành du lịch tích hợp, lồng ghép nội dung về giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật cho người học vào các hoạt động giáo dục, chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền; trang bị cho người học kiến thức về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch; tổ chức liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch có uy tín nhằm nâng cao hiệu quả học tập, đào tạo, nhất là đối với các chuyên ngành du lịch. Phối hợp trong quản lý thực tập sinh, người nước ngoài tham gia các chương trình, khóa học tại các cơ sở đào tạo theo quy định.

13. Bộ Y tế

Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát, cập nhật, phương án ứng phó, quy trình xử lý các nguy cơ an ninh phi truyền thống tác động đến du lịch (dịch bệnh) góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nói chung, ngành du lịch nói riêng. Phối hợp các đơn vị nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch y tế thu hút khách du lịch quốc tế khám chữa bệnh phù hợp với tình hình và năng lực của Việt Nam, không để tình trạng quá tải, ảnh hưởng quyền lợi công dân Việt Nam gây phức tạp về an ninh trật tự.

14. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, giám sát hoạt động du lịch gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, khu điểm du lịch với doanh nghiệp du lịch góp phần phát hiện sớm nguy cơ về an ninh, trật tự, môi trường... Chủ trì hướng dẫn, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia; phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật theo thẩm quyền liên quan lĩnh vực du lịch và các thiết bị phục vụ du lịch; thẩm định, giám định công nghệ, chất lượng máy móc, thiết bị trong các dự án đầu tư du lịch nhằm ngăn chặn công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự; đánh giá, kiểm định chất lượng các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ số và đô thị thông minh phục vụ quản lý du lịch, đồng thời phát hiện và cảnh báo sớm các hành vi bất thường tại khu du lịch trọng điểm; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cung cấp nền tảng công nghệ cho các sản phẩm du lịch thông minh.

b) Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng giám sát việc nhập khẩu, thử nghiệm, sử dụng các thiết bị công nghệ cao trong các dự án du lịch, tránh nguy cơ bị lợi dụng để thu thập thông tin, định vị, ghi hình trái phép tại khu vực nhạy cảm; tăng cường quản lý các hoạt động nghiên cứu, khảo sát dưới danh nghĩa du lịch hoặc hợp tác quốc tế với nước ngoài trên các lĩnh vực khoa học công nghệ.

15. Bộ Dân tộc và Tôn giáo

a) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan đề xuất, lồng ghép các chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo vào các chiến lược, đề án phát triển du lịch; hướng dẫn việc bảo tồn phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số và các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các khu, điểm du lịch tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Chủ trì kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo tại các địa bàn du lịch; kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, truyền bá tư tưởng cực đoan, lôi kéo đông người gây mất ổn định an ninh trật tự.

b) Chủ động theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nắm bắt sớm biểu hiện lợi dụng du lịch để truyền đạo trái phép, kích động ly khai, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc - tôn giáo. Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, định hướng dư luận nhằm bảo đảm ổn định tại các địa bàn nhạy cảm, có yếu tố dân tộc - tôn giáo kết hợp với hoạt động du lịch.

16. Thanh tra Chính phủ

a) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các bộ, ngành và địa phương trong quản lý hoạt động du lịch; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực trong quản lý và kinh doanh du lịch; chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thanh tra các cấp xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp và du khách liên quan hoạt động du lịch, không để nảy sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

b) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương trong phòng ngừa hoạt động vi phạm trong lĩnh vực du lịch giữ vững môi trường an ninh, an toàn.

17. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chủ trì chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn quản lý và theo thẩm quyền, phân công rõ trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ cụ thể; tổ chức quy hoạch và đầu tư phát triển các tuyến giao thông kết nối điểm du lịch theo hướng đồng bộ, thuận tiện; đưa các nội dung về an ninh, quốc phòng vào quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung và du lịch nói riêng; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (không đảm bảo điều kiện kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận tải du lịch, du lịch mạo hiểm; điều kiện an ninh, an toàn; các vấn đề tour “giá rẻ”, đầu tư, kinh doanh “núp bóng”, hoạt động du lịch và hướng dẫn viên “chui”; lợi dụng du lịch để lừa đảo, “chặt chém”, gian lận thương mại, kinh doanh dịch vụ thiếu minh bạch, xâm phạm quyền lợi du khách....); xử lý dứt điểm các dự án phê

duyet chủ trương đầu tư sai quy định, vi phạm quy định về quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, dự án chậm tiến độ kéo dài, vi phạm giấy phép xây dựng, quy định về bảo vệ môi trường... Thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp, người lao động và người dân làm du lịch, không để bị các thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng.

b) Chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các phương án bảo vệ địa bàn du lịch trọng điểm, lễ hội, sự kiện lớn đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; tăng cường quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó có các dự án du lịch; chú trọng công tác truyền thông, xử lý khủng hoảng thông tin, phản bác thông tin sai lệch, xấu độc làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và môi trường đầu tư.

c) Bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách, biên chế phù hợp nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả chức năng quản lý nhà nước và các công tác liên quan đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới.

18. Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch các địa phương chỉ đạo và điều phối hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch; đôn đốc cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị này. Kịp thời tổng hợp tình hình, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, liên ngành, liên vùng phát sinh trong hoạt động du lịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất chính sách để thúc đẩy lợi thế du lịch; lồng ghép yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn du lịch trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch quốc gia và hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch đối ngoại ra nước ngoài; chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí chính thống khi xảy ra những sự việc ảnh hưởng đến lĩnh vực du lịch theo thẩm quyền.

19. Đề nghị Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí

a) Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch an toàn, bền vững; chủ động phát hiện và kịp thời thông tin đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc về môi trường du lịch Việt Nam và an ninh quốc gia trên các phương tiện truyền thông và không gian mạng. Tăng cường các chương trình, chuyên trang, chuyên mục quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những điểm đến du lịch Việt Nam, các điểm đến an toàn, thân thiện; đăng phát thông tin chính thống, đã được kiểm chứng về các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, dịch bệnh, thiên tai và các sự cố trong hoạt động du lịch.

b) Phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời thông tin cảnh báo người dân và du khách về các phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động du lịch để lừa đảo, trục lợi; đồng thời phản ánh, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực trong lĩnh vực du lịch góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, lành mạnh.

20. Hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch

a) Chủ động cập nhật các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Phối hợp cơ quan quản lý nhà nước trong công tác xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật, quy hoạch, chiến lược phát triển nguồn lực phục vụ phát triển ngành du lịch an ninh, an toàn.

b) Tích cực công tác giám sát, phản biện, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch và kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng để xử lý.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan chức năng (công an, quân đội, văn hóa - du lịch, chính quyền địa phương) nhằm tăng cường hiệu quả phát hiện, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch.

21. Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ du lịch và cộng đồng doanh nghiệp du lịch

a) Chủ động xây dựng quy trình nội bộ, quy trình ứng phó khẩn cấp bảo đảm an toàn cho du khách và người lao động; tổ chức tập huấn cho người lao động nắm chắc và thực hiện thành thạo các quy trình, kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh và cung cấp dịch vụ du lịch, trong đó có quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lưu trú, quản lý khách du lịch, quản lý, sử dụng lao động nước ngoài trong kinh doanh du lịch...

b) Phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin với cơ quan công an, quân đội, quản lý du lịch và chính quyền địa phương trong phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các doanh nghiệp lữ hành phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhằm đảm bảo quyền lợi của du khách Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài.

c) Bảo đảm tính minh bạch, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh; không tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm pháp luật dưới hình thức du lịch (kinh doanh du lịch chui; môi giới bất hợp pháp; không khai báo lưu trú cho khách du lịch trong nước và người nước ngoài; hợp tác với đối tác nước ngoài không rõ ràng về pháp lý...).

d) Ứng dụng công nghệ số để hệ thống hóa dữ liệu hoạt động đặt tour, đặt phòng, truy vết lịch trình khi cần thiết; triển khai hệ thống giám sát an ninh tại các cơ sở lưu trú, khu vui chơi, bảo đảm khả năng cảnh báo và phối hợp xử lý sự cố.

đ) Thực hiện đầu đủ chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất theo đúng quy định, bảo đảm tính chính xác, kịp thời và đầy đủ của dữ liệu trên hệ thống báo cáo thống kê của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

e) Phát triển văn hóa doanh nghiệp du lịch trách nhiệm, văn minh, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, lành mạnh.

22. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai Chỉ thị này; giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị.

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**

Phạm Thị Thanh Trà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ ĐỊNH¹

Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng

¹ Văn bản này được hợp nhất từ 02 Nghị định sau:

- Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (sau đây gọi là Nghị định số 158/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (sau đây gọi là Nghị định số 306/2025/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Nghị định trên.

*khoán phái sinh*².

Chương I **QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh và hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh chứng khoán phái sinh là việc thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ các hoạt động sau đây: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

2. Vị thế một chứng khoán phái sinh (sau đây gọi tắt là vị thế) là trạng thái giao dịch và khối lượng chứng khoán phái sinh chưa đáo hạn mà nhà đầu tư đang nắm giữ tại một thời điểm. Nhà đầu tư mua hoặc bán một chứng khoán phái sinh được gọi là mở vị thế mua hoặc mở vị thế bán chứng khoán phái sinh đó.

3. Vị thế mở một chứng khoán phái sinh thể hiện việc nhà đầu tư đang nắm

² Nghị định số 306/2025/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.”

giữ chứng khoán phái sinh chưa đáo hạn.

4. Vị thế ròng một chứng khoán phái sinh tại một thời điểm được xác định bằng chênh lệch giữa vị thế mua và vị thế bán đã mở của chứng khoán phái sinh đó tại cùng một thời điểm.

5. Giới hạn vị thế là vị thế tối đa của một chứng khoán phái sinh, hoặc của chứng khoán phái sinh đó và các chứng khoán phái sinh khác dựa trên cùng một tài sản cơ sở mà nhà đầu tư được quyền nắm giữ tại một thời điểm.

6. Giới hạn lệnh giao dịch một chứng khoán phái sinh là số lượng chứng khoán phái sinh tối đa có thể đặt trên một lệnh giao dịch.

7. Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh (sau đây gọi tắt là thành viên giao dịch) là công ty chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận trở thành thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh.

8. Thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh (sau đây gọi tắt là thành viên giao dịch đặc biệt) là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận trở thành thành viên giao dịch đặc biệt để giao dịch chứng khoán phái sinh trên trái phiếu Chính phủ.

9. Thành viên tạo lập thị trường là thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt được thực hiện hoạt động tạo lập thị trường cho một hoặc một số chứng khoán phái sinh.

10. Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh (sau đây gọi tắt là thành viên bù trừ) là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh để thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

11. Thành viên bù trừ chung là thành viên bù trừ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình, khách hàng của mình và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ đó.

12. Thành viên bù trừ trực tiếp là thành viên bù trừ chỉ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên bù trừ đó hoặc của thành viên bù trừ đó và khách hàng của mình.

13. Thành viên giao dịch không bù trừ (sau đây gọi tắt là thành viên không bù trừ) là thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt không phải là thành viên bù trừ.

14. Hoạt động tạo lập thị trường là việc thực hiện các giao dịch mua, bán nhằm tạo thanh khoản cho một hoặc một số loại chứng khoán phái sinh giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

15. Hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán là hợp đồng trong đó thành viên

không bù trừ ủy thác cho một thành viên bù trừ chung thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình và khách hàng của mình.

16. Tài sản ký quỹ bù trừ (sau đây gọi tắt là tài sản ký quỹ) là tiền, chứng khoán và tài sản khác theo quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được sử dụng để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư và thành viên bù trừ.

17. Tài khoản ký quỹ bù trừ (sau đây gọi tắt là tài khoản ký quỹ) là tài khoản được mở cho nhà đầu tư, thành viên bù trừ để quản lý vị thế, tài sản ký quỹ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

18. Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh là các hoạt động bao gồm ký quỹ, đối chiếu, xác nhận kết quả giao dịch, xử lý lỗi, thế vị giao dịch, bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán, chuyển giao tiền hoặc chuyển giao tiền và tài sản cơ sở vào ngày thanh toán.

19. Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm là hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, trong đó Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thông qua hoạt động thế vị trở thành một đối tác của giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ là đối tác còn lại của giao dịch.

20. Thế vị là việc thay thế một bên trong hợp đồng hoặc giao dịch chứng khoán phái sinh bằng một bên khác, trong đó bên thay thế kế thừa tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan đến hợp đồng hoặc giao dịch chứng khoán phái sinh của bên bị thay thế.

Chương II

TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH, TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Mục 1. TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Điều 4. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (sau đây gọi tắt là công ty quản lý quỹ) chỉ được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh:

a) Công ty chứng khoán được thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;

b) Công ty quản lý quỹ chỉ được thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

2. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng

khoản phải sinh đối với công ty chứng khoán bao gồm:

a) Được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;

b) Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu như sau:

- Đối với hoạt động môi giới chứng khoán phải sinh: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên;

- Đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phải sinh: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 600 tỷ đồng trở lên;

- Đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phải sinh: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 250 tỷ đồng trở lên;

- Trường hợp đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phải sinh, tự doanh chứng khoán phải sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phải sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên;

c)³ (được bãi bỏ);

d) Đáp ứng điều kiện về nhân sự: Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 05 nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán phải sinh dự kiến đăng ký có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phải sinh và thị trường chứng khoán phải sinh;

đ)⁴ (được bãi bỏ);

e) Không có lỗi trong 02 năm gần nhất;

g) Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phải sinh sau ngày 30 tháng 6) phải là chấp nhận toàn phần;

h)⁵ (được bãi bỏ).

3. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phải sinh đối với công ty quản lý quỹ bao gồm:

a) Có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 25 tỷ đồng trở lên;

b) Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 05 nhân viên cho hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phải sinh có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về

³ Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

⁴ Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

⁵ Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

c) ⁶ *Đáp ứng quy định tại điểm e, g khoản 2 Điều này.*

Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu về việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;

c) ⁷ *Báo cáo tài chính của 02 năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6);*

d) ⁸ *Danh sách Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và các nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, kèm theo hồ sơ thông tin cá nhân của các cá nhân nêu trên. Hồ sơ cá nhân tối thiểu bao gồm: thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, hợp đồng lao động;*

đ) ⁹ *(được bãi bỏ).*

2. ¹⁰ *Tài liệu thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này được miễn trừ trong trường hợp tài liệu đó đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo và công bố thông tin. Trường hợp cá nhân thuộc danh sách quy định tại điểm d khoản 1 Điều này sử dụng tài khoản định danh điện tử để giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định này thì thông tin về danh tính điện tử, thông tin tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử có giá trị chứng minh, tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng, xuất trình giấy tờ, tài liệu có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính; trường hợp hợp đồng lao động chưa được tích hợp thì cá nhân phải nộp hợp đồng lao động.*

⁶ Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

⁷ Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

⁸ Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

⁹ Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

¹⁰ Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phải sinh được lập thành 01 bộ gốc. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Hồ sơ này được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phải sinh. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phải sinh, công ty chứng khoán được hoạt động môi giới chứng khoán phải sinh phải thực hiện đăng ký thành viên giao dịch. Trường hợp không đăng ký thành viên giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phải sinh.

7. Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phải sinh do bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phải sinh được thực hiện theo quy định tương ứng đối với việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phải sinh quy định tại Điều 4, khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định này.

Điều 6. Đình chỉ, khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phải sinh

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định đình chỉ tối đa 12 tháng đối với một hoặc một số hoạt động kinh doanh chứng khoán phải sinh của tổ chức kinh doanh chứng khoán phải sinh trong các trường hợp sau:

a) ¹¹ Công ty chứng khoán không đáp ứng một hoặc một số quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều 4 Nghị định này trong vòng 06 tháng liên tiếp; công ty quản lý quỹ không đáp ứng một hoặc một số quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 4 Nghị định này trong vòng 06 tháng liên tiếp;

b) Bị đình chỉ, tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán phải sinh:

a) Trong thời hạn 24 giờ, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải sinh có trách nhiệm công bố thông tin về việc đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán phải sinh;

¹¹ Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải sinh phải công bố thông tin về phương án, thời hạn và lộ trình xử lý các hợp đồng còn hiệu lực và gửi thông báo cho từng khách hàng của mình về phương án xử lý hợp đồng với khách hàng. Thời hạn xử lý phải bảo đảm khách hàng có tối thiểu 45 ngày để xử lý các vị thế và chuyển khoản tài sản ký quỹ, nhưng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày công bố thông tin.

3. Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải sinh có trách nhiệm:

a) Định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện báo cáo, công bố thông tin về tình trạng của mình và các hoạt động có liên quan; không được ký mới các hợp đồng kinh doanh chứng khoán phải sinh, tạm ngừng mọi hoạt động kinh doanh chứng khoán phải sinh, trừ các trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản này;

b) Đối với các hợp đồng kinh doanh chứng khoán phải sinh còn hiệu lực, công ty chứng khoán có trách nhiệm:

- Chỉ tiếp nhận, thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng đối với giao dịch đối ứng; chỉ tiếp nhận tài sản ký quỹ của khách hàng đối với trường hợp bổ sung ký quỹ;

- Chốt số dư, thực hiện tất toán tài khoản khách hàng; thanh lý vị thế và hoàn trả tài sản ký quỹ cho khách hàng; thỏa thuận, bàn giao quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, chuyển tài khoản, tài sản ký quỹ và vị thế mở của khách hàng sang công ty chứng khoán thay thế theo yêu cầu của khách hàng;

- Thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán nhằm giảm vị thế của khách hàng;

c) Thanh lý, đóng vị thế trên tài khoản tự doanh, tài khoản tạo lập thị trường (nếu có), bảo đảm ưu tiên thực hiện các giao dịch của khách hàng trước các giao dịch đóng vị thế của chính mình;

d) Thanh toán đầy đủ các khoản thuế, giá dịch vụ, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán phải sinh (nếu có).

4. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định khôi phục hoạt động kinh doanh chứng khoán phải sinh của tổ chức kinh doanh chứng khoán phải sinh chỉ sau khi tổ chức này đã khắc phục được hết các hành vi dẫn tới bị đình chỉ hoạt động.

Điều 7. Chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phải sinh

1. Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải sinh tự nguyện chấm dứt hoạt động

kinh doanh chứng khoán phái sinh phải nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

a) Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và thông qua phương án xử lý các vấn đề liên quan;

c) Phương án xử lý các hợp đồng kinh doanh chứng khoán phái sinh còn hiệu lực, bao gồm phương án xử lý các tài khoản và tài sản ký quỹ của khách hàng.

2. Hồ sơ đề nghị chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh được lập thành 01 bộ gốc. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Hồ sơ này được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi tổ chức kinh doanh chứng khoán yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản cho phép tiến hành các thủ tục chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cho phép tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh:

a) Trong vòng 24 giờ, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh có trách nhiệm công bố thông tin về việc tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, công ty chứng khoán công bố thông tin về phương án, thời hạn và lộ trình xử lý các hợp đồng còn hiệu lực và gửi thông báo cho từng khách hàng của mình về phương án xử lý hợp đồng với khách hàng. Thời hạn xử lý phải bảo đảm khách hàng có tối thiểu 45 ngày để xử lý các vị thế và chuyển khoản tài sản ký quỹ, nhưng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày công bố thông tin.

6. Trong thời gian tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh có trách nhiệm:

a) Định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo, công bố thông tin về tình trạng của mình và các hoạt động có liên quan; không được ký mới các hợp đồng kinh doanh chứng khoán phái sinh; chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, trừ các trường hợp quy định tại

điểm b, c, d khoản này;

b) Đối với các hợp đồng kinh doanh chứng khoán phái sinh còn hiệu lực, công ty chứng khoán có trách nhiệm:

- Chỉ tiếp nhận, thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng đối với giao dịch đối ứng; chỉ tiếp nhận tài sản ký quỹ của khách hàng đối với trường hợp bổ sung ký quỹ;

- Chốt sổ dư, thực hiện tất toán tài khoản khách hàng; thanh lý vị thế và hoàn trả tài sản ký quỹ cho khách hàng; thỏa thuận, bàn giao quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, chuyển tài khoản, tài sản ký quỹ và vị thế mở của khách hàng sang tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh thay thế;

- Thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán nhằm giảm vị thế của khách hàng;

c) Thanh lý, đóng vị thế trên tài khoản tự doanh, tài khoản tạo lập thị trường (nếu có), bảo đảm ưu tiên thực hiện các giao dịch của khách hàng trước các giao dịch đóng vị thế của chính mình;

d) Thanh toán đầy đủ các khoản thuế, giá dịch vụ, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh (nếu có).

7. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất các thủ tục theo quy định tại khoản 5, 6 Điều này, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh nộp hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả xử lý, bao gồm các tài liệu sau:

a) Danh sách khách hàng với đầy đủ thông tin nhận diện khách hàng, số tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, số tài khoản ký quỹ và danh mục tài sản ký quỹ, vị thế trên từng tài khoản; lý do không thể tất toán, xử lý các tài khoản còn tồn (nếu chưa xử lý được);

b) Biên bản thanh lý, xác nhận của thành viên bù trừ thay thế về việc đã hoàn tất bàn giao toàn bộ tài khoản, tài sản ký quỹ của khách hàng cho thành viên thay thế (nếu có);

c) Quyết định rút tư cách thành viên giao dịch, thành viên bù trừ;

d) Văn bản xác nhận đã thanh toán đầy đủ các khoản thuế, giá dịch vụ, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

8. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả quy định tại khoản 7 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với trường hợp chấm dứt một hoặc một số hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh hoặc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái

sinh trong trường hợp chấm dứt toàn bộ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 8. Chấm dứt bắt buộc hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

1. Tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh bị buộc phải chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh trong các trường hợp sau:

a) Sau thời hạn đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh mà vẫn không khắc phục được các vi phạm dẫn tới bị đình chỉ hoạt động;

b) Giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động; bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà tổ chức hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 2, 3 Điều 4 Nghị định này.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

3. Kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấm dứt bắt buộc hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh thực hiện công bố thông tin và gửi thông báo cho khách hàng theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định này.

4. Tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh thực hiện quy định tại khoản 6, 7 Điều 7 Nghị định này để tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo kết quả xử lý.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với trường hợp chấm dứt một hoặc một số hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh hoặc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh trong trường hợp chấm dứt toàn bộ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Mục 2. TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Điều 9. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh:

a) Công ty chứng khoán được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình, khách hàng của mình và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ đó;

b) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho chính ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

2. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán bao gồm:

a) Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;

b) Được phép hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh;

c) Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu như sau:

- Đối với thành viên bù trừ trực tiếp: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 900 tỷ đồng trở lên;

- Đối với thành viên bù trừ chung: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 1.200 tỷ đồng trở lên;

d) ¹² Tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% liên tục trong 12 tháng gần nhất;

đ) Không có lỗi trong 02 năm gần nhất;

e) Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6) phải là chấp nhận toàn phần;

g) ¹³ (được bãi bỏ);

h) ¹⁴ (được bãi bỏ).

3. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Đáp ứng quy định về cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng;

b) Có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 5.000 tỷ đồng trở lên đối

¹² Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

¹³ Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

¹⁴ Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

với ngân hàng thương mại, vốn được cấp từ 1.000 tỷ đồng trở lên đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) ¹⁵ (được bãi bỏ);

d) ¹⁶ Đáp ứng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 10. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;

c) ¹⁷ Báo cáo tài chính của 02 năm tài chính gần nhất được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6); Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 12 tháng gần nhất (đối với công ty chứng khoán);

d) ¹⁸ (được bãi bỏ);

đ) Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.

2. Tài liệu thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này được miễn trừ trong trường hợp tài liệu đó đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo và công bố thông tin.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh được lập thành 01 bộ gốc. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Hồ sơ này được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

¹⁵ Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

¹⁶ Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

¹⁷ Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

¹⁸ Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh phải thực hiện đăng ký thành viên bù trừ. Trường hợp không đăng ký thành viên bù trừ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Điều 11. Đình chỉ, khôi phục hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đình chỉ tối đa 12 tháng hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh trong các trường hợp sau:

a) ¹⁹ Công ty chứng khoán không đáp ứng quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 9 Nghị định này trong vòng 06 tháng liên tiếp; ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đáp ứng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định này trong vòng 06 tháng liên tiếp;

b) Bị đình chỉ, tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh bị đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh phải thực hiện và áp dụng các biện pháp theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 6 Nghị định này.

3. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định khôi phục hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh chỉ sau khi các tổ chức này đã khắc phục được toàn bộ hành vi dẫn tới bị đình chỉ hoạt động.

Điều 12. Chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tự nguyện chấm dứt hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh phải nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

¹⁹ Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

a) Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và thông qua phương án xử lý các vấn đề liên quan;

c) Phương án xử lý các hợp đồng cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh còn hiệu lực, bao gồm phương án xử lý các tài khoản và tài sản ký quỹ của khách hàng.

2. Hồ sơ đề nghị chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh được lập thành 01 bộ gốc. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Hồ sơ này được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản cho phép tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cho phép tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh phải thực hiện và áp dụng các biện pháp theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 Nghị định này.

6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất các thủ tục quy định tại khoản 5 Điều này, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh nộp hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả xử lý, bao gồm các tài liệu sau:

a) Danh sách khách hàng với đầy đủ thông tin nhận diện khách hàng, tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, tài khoản ký quỹ và danh mục tài sản ký quỹ, vị thế trên từng tài khoản; lý do không thể tất toán, xử lý các tài khoản còn tồn (nếu chưa xử lý được);

b) Biên bản thanh lý, xác nhận của thành viên bù trừ thay thế về việc đã hoàn tất bàn giao toàn bộ tài khoản, tài sản ký quỹ của khách hàng cho thành viên thay thế (nếu có);

c) Quyết định rút tư cách thành viên bù trừ;

d) Văn bản xác nhận đã thanh toán đầy đủ các khoản thuế, giá dịch vụ, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

7. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả xử lý việc chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 13. Chấm dứt bắt buộc hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh bị buộc phải chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh trong các trường hợp sau:

a) Sau thời hạn đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh mà vẫn không khắc phục được các vi phạm dẫn tới bị đình chỉ hoạt động;

b) Giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động; hoặc không còn hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh; hoặc bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà tổ chức hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 2, 3 Điều 9 Nghị định này.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh bị buộc phải chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

3. Kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấm dứt bắt buộc hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh phải thực hiện và áp dụng các quy định có liên quan theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 Nghị định này.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất các thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh nộp hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả xử lý theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết

quả thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Chương III

THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Mục 1. CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Điều 14. Chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

1. Chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh bao gồm:

a) Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn niêm yết dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc tài sản khác theo quy định của Chính phủ được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh;

b) Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn giao dịch thỏa thuận dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán, chỉ số chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

2. Chứng khoán phái sinh giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Thông tin về tài sản cơ sở bao gồm: tên, mã và các thông tin khác về tài sản cơ sở;

b) Thông tin về chứng khoán phái sinh bao gồm: tên hợp đồng, quy mô hợp đồng, phương thức giao dịch, giới hạn vị thế, thời gian giao dịch, thời gian đáo hạn, ngày thanh toán cuối cùng, ngày giao dịch cuối cùng, ngày niêm yết, phương thức thực hiện thanh toán, bước giá, đơn vị yết giá, biên độ dao động giá, phương thức xác định giá thanh toán cuối ngày, giá thanh toán cuối cùng, giá tham chiếu, mức ký quỹ;

c) Trường hợp chứng khoán phái sinh là hợp đồng quyền chọn phải có thêm thông tin về loại quyền chọn (mua hoặc bán), kiểu quyền chọn (chỉ thực hiện quyền tại ngày đáo hạn hoặc thực hiện quyền trước hoặc tại ngày đáo hạn), giá thực hiện.

Điều 15. Niêm yết chứng khoán phái sinh

1. Sở giao dịch chứng khoán phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác định các nội dung của chứng khoán phái sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định này; thực hiện việc niêm yết và tổ chức giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.

2. Sở giao dịch chứng khoán hủy niêm yết chứng khoán phái sinh trong các trường hợp sau:

a) Chứng khoán phái sinh đáo hạn;

b) Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh bị hủy niêm yết hoặc không còn được sử dụng làm tài sản cơ sở;

c) Các trường hợp khác mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

3. Việc hủy niêm yết chứng khoán phái sinh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 16. Đầu tư chứng khoán phái sinh

1. Tổ chức, cá nhân được đầu tư vào các chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh, trừ trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền cấm thực hiện các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn do vi phạm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các trường hợp đầu tư có điều kiện cụ thể sau đây:

a) Công ty chứng khoán chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho phép thực hiện hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh;

b) Công ty quản lý quỹ chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho danh mục chứng khoán đang nắm giữ đối với nguồn vốn ủy thác từ hoạt động quản lý danh mục đầu tư; công ty quản lý quỹ chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro theo quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán đối với nguồn vốn của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán. Công ty quản lý quỹ không được đầu tư chứng khoán phái sinh từ nguồn vốn của mình, nguồn vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác;

c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản;

d) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

đ) Tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

2. Trong quá trình đầu tư chứng khoán phái sinh, kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về rủi ro và phải tuân thủ quy định pháp luật, không được thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Mục 2. TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Điều 17. Tổ chức giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Sở giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch cho chứng khoán phái sinh quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

2. Sở giao dịch chứng khoán chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định này, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ của Sở giao dịch chứng khoán.

3. Sở giao dịch chứng khoán có thể tạm ngừng giao dịch một, một số hoặc toàn bộ chứng khoán phái sinh trên thị trường sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận khi xảy ra các trường hợp sau:

a) Không thể xác định được giá trị của tài sản cơ sở do thị trường cơ sở ngừng giao dịch, tài sản cơ sở bị tạm ngừng giao dịch trong vòng 03 ngày làm việc;

b) Xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc sự cố kỹ thuật tại hệ thống giao dịch chứng khoán, hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán;

c) Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán.

Điều 18. Quyền của sở giao dịch chứng khoán đối với hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Thiết kế sản phẩm, niêm yết, tổ chức giao dịch cho chứng khoán phái sinh niêm yết và ban hành các quy chế nghiệp vụ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Chấp thuận đăng ký, từ chối đăng ký, đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên tạo lập thị trường.

3. Trường hợp thành viên giao dịch bị đình chỉ hoặc hủy bỏ tư cách thành viên không thể thực hiện được thỏa thuận, xác lập thành viên giao dịch thay thế, Sở giao dịch chứng khoán có quyền chỉ định thành viên giao dịch thay thế để tiếp nhận các quyền, nghĩa vụ của thành viên giao dịch bị đình chỉ hoặc hủy bỏ tư cách thành viên.

4. Yêu cầu Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin cần thiết nhằm thực hiện công tác giám sát và tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật.

5. Các quyền khác theo quy định tại khoản 1, 4 Điều 46 Luật Chứng khoán và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 19. Nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán đối với hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh; tổ chức hoạt động thị trường giao

dịch chứng khoán phái sinh, giám sát và công bố thông tin về giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra, giám sát việc duy trì điều kiện đăng ký làm thành viên, việc tuân thủ quy chế của Sở giao dịch chứng khoán và quy định của pháp luật liên quan của thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên tạo lập thị trường; kịp thời báo cáo đầy đủ, chính xác về hoạt động thị trường, hoạt động của các thành viên cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định hoặc khi có yêu cầu hoặc khi phát hiện vi phạm.

3. Phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bảo đảm hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh an toàn, hiệu quả theo quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật liên quan khác.

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại khoản 2, 4 Điều 46 Luật Chứng khoán và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 20. Giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Giao dịch chứng khoán phái sinh niêm yết quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định này được thực hiện thông qua các thành viên giao dịch và Sở giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán phái sinh niêm yết theo phương thức giao dịch khớp lệnh và phương thức giao dịch thỏa thuận.

2. Giao dịch chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tham gia giao dịch và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan. Sau khi giao kết, thực hiện hợp đồng, nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch chứng khoán phái sinh.

Điều 21. Các biện pháp ổn định thị trường

1. Sở giao dịch chứng khoán áp dụng một hoặc một số biện pháp dưới đây để ổn định thị trường và bảo vệ nhà đầu tư theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán:

- a) Thay đổi số phiên giao dịch, thời gian giao dịch;
- b) Áp dụng, điều chỉnh giới hạn lệnh;
- c) Áp dụng biên độ dao động giá, ngắt mạch thị trường;
- d) Hạn chế mở vị thế mới;
- đ) Dừng hoặc hủy bỏ các lệnh giao dịch.

2. Sở giao dịch chứng khoán được tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Mục 3. THÀNH VIÊN GIAO DỊCH, THÀNH VIÊN GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT, THÀNH VIÊN TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG

Điều 22. Đăng ký thành viên giao dịch

1. Công ty chứng khoán đăng ký làm thành viên giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là công ty chứng khoán được thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh;

b) Đáp ứng yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ cho giao dịch chứng khoán phái sinh;

c) Có hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung trong trường hợp đăng ký làm thành viên không bù trừ.

2. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của công ty chứng khoán bao gồm:

a) Giấy đăng ký thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

c) Bản thuyết minh về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán;

d) Hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung trong trường hợp đăng ký làm thành viên không bù trừ.

3. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch được lập thành 01 bộ gốc. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Hồ sơ này gửi đến Sở giao dịch chứng khoán theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch:

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký thành viên giao dịch hoàn thiện cơ sở vật chất, cài đặt hệ thống, kết nối các phần mềm truyền nhận dữ liệu giao dịch, thử nghiệm giao dịch và các công việc triển khai giao dịch khác;

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký thành viên giao dịch sửa đổi, bổ sung.

5. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công ty chứng khoán hoàn tất các công việc chuẩn bị triển khai giao dịch, Sở giao dịch chứng khoán ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch và công bố thông tin về thành viên mới trên phương tiện công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

6. Sở giao dịch chứng khoán từ chối chấp thuận tư cách thành viên giao dịch trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức đăng ký thành viên không đáp ứng được các điều kiện làm thành viên giao dịch;

b) Hồ sơ đăng ký làm thành viên có tài liệu giả mạo hoặc có thông tin sai sự thật;

c) Công ty chứng khoán không hoàn thiện thủ tục để được cấp quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch trong vòng 90 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán có văn bản gửi công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Sở giao dịch chứng khoán có văn bản gửi công ty chứng khoán đăng ký làm thành viên nêu rõ lý do từ chối và thực hiện công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

7. Thành viên giao dịch phải triển khai hoạt động giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được chấp thuận tư cách thành viên.

8. Việc đình chỉ hoạt động giao dịch của thành viên giao dịch, chấm dứt, hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch, các hình thức xử lý vi phạm của thành viên giao dịch và các hoạt động khác liên quan đến thành viên giao dịch thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

9. Công ty chứng khoán chỉ được đăng ký lại làm thành viên giao dịch sau 02 năm kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên tự nguyện hoặc 03 năm kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên bắt buộc.

Điều 23. Đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt

1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký làm thành viên giao dịch đặc biệt trên Sở giao dịch chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường trái phiếu Chính phủ của Sở giao dịch chứng khoán;

b) Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản cho phép đầu tư chứng khoán phái sinh;

c) Có hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung trong trường hợp đăng ký làm thành viên không bù trừ;

d) Đáp ứng yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ cho giao dịch chứng khoán phái sinh;

đ) Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể; không đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt bao gồm:

a) Giấy đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán

phái sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thực hiện đầu tư chứng khoán phái sinh;

c) Bản thuyết minh về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán;

d) Hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung trong trường hợp đăng ký làm thành viên không bù trừ.

3. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt được lập thành 01 bộ gốc. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Hồ sơ này gửi đến Sở giao dịch chứng khoán theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt:

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt hoàn thiện cơ sở vật chất, cài đặt hệ thống, kết nối các phần mềm truyền nhận dữ liệu giao dịch, thử nghiệm giao dịch và các công việc triển khai giao dịch khác;

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt sửa đổi, bổ sung.

5. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoàn tất các công việc chuẩn bị giao dịch, Sở giao dịch chứng khoán ban hành Quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch đặc biệt và công bố thông tin về thành viên mới trên phương tiện công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

6. Sở giao dịch chứng khoán từ chối chấp thuận tư cách thành viên giao dịch đặc biệt trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức đăng ký thành viên không đáp ứng được các điều kiện làm thành viên giao dịch đặc biệt;

b) Hồ sơ đăng ký thành viên có tài liệu giả mạo hoặc có thông tin sai sự thật;

c) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không hoàn thiện thủ tục đề được cấp Quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch đặc biệt trong vòng 90 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán có văn bản gửi ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Sở giao dịch chứng khoán có văn bản gửi ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký làm thành viên nêu rõ lý do từ chối và thực hiện công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

7. Việc đình chỉ hoạt động giao dịch của thành viên giao dịch đặc biệt, chấm

dứt, hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch đặc biệt, các hình thức xử lý vi phạm của thành viên giao dịch đặc biệt và các hoạt động khác liên quan đến thành viên giao dịch đặc biệt thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

8. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được đăng ký lại làm thành viên giao dịch đặc biệt sau 02 năm kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên tự nguyện hoặc 03 năm kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên bắt buộc.

Điều 24. Đăng ký thành viên tạo lập thị trường

1. Thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt đồng thời là thành viên bù trừ được đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường trên cơ sở hợp đồng tạo lập thị trường ký với Sở giao dịch chứng khoán.

2. Sở giao dịch chứng khoán được điều chỉnh số lượng thành viên tạo lập thị trường, từ chối đăng ký thành viên tạo lập thị trường, từ chối gia hạn hợp đồng tạo lập thị trường.

3. Hồ sơ đăng ký thành viên tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán phải sinh bao gồm các tài liệu sau:

a) Giấy đăng ký thành viên tạo lập thị trường theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp;

c) Bản thuyết minh về hạ tầng công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán.

4. Hồ sơ đăng ký thành viên tạo lập thị trường được lập thành 01 bộ gốc. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Hồ sơ này gửi đến Sở giao dịch chứng khoán theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên tạo lập thị trường:

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký thành viên tạo lập thị trường triển khai thử nghiệm chức năng tạo lập thị trường;

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký thành viên tạo lập thị trường sửa đổi, bổ sung.

6. Sau khi thành viên hoàn tất thử nghiệm chức năng yết giá phục vụ hoạt động tạo lập thị trường, Sở giao dịch chứng khoán ban hành thông báo chấp thuận nguyên tắc làm thành viên tạo lập thị trường để thành viên triển khai các công việc chuẩn bị cho hoạt động tạo lập thị trường theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán.

7. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thành viên hoàn tất các công việc

chuẩn bị triển khai hoạt động, Sở giao dịch chứng khoán ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên tạo lập thị trường và công bố thông tin về thành viên mới trên phương tiện công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

8. Sở giao dịch chứng khoán từ chối chấp thuận tư cách thành viên tạo lập thị trường trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức đăng ký thành viên không đáp ứng được các điều kiện làm thành viên tạo lập thị trường;

b) Hồ sơ đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường có tài liệu giả mạo hoặc có thông tin sai sự thật;

c) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận nguyên tắc làm thành viên tạo lập thị trường, thành viên không thực hiện các nội dung quy định tại khoản 6 Điều này;

d) Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thành viên không hoàn thiện các thủ tục để được chấp thuận tư cách thành viên.

Sở giao dịch chứng khoán có văn bản gửi tổ chức đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường nêu rõ lý do từ chối và thực hiện công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

9. Việc đình chỉ hoạt động tạo lập thị trường của thành viên tạo lập thị trường, chấm dứt, hủy bỏ tư cách thành viên tạo lập thị trường, các hình thức xử lý vi phạm của thành viên tạo lập thị trường và các hoạt động khác liên quan đến thành viên tạo lập thị trường thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên tạo lập thị trường

1. Quyền và nghĩa vụ của thành viên giao dịch:

a) Thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư sau khi đã bảo đảm nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch, tài khoản ký quỹ và ký quỹ đầy đủ theo yêu cầu của thành viên bù trừ; định kỳ hoặc theo yêu cầu của nhà đầu tư cung cấp đầy đủ thông tin về các hoạt động trên tài khoản giao dịch cho nhà đầu tư;

b) Thành viên giao dịch bị đình chỉ hoặc hủy bỏ tư cách thành viên có nghĩa vụ thỏa thuận, xác lập thành viên giao dịch thay thế, có trách nhiệm cung cấp mọi thông tin cần thiết về nhà đầu tư cho thành viên giao dịch thay thế và tiếp tục thực hiện mọi nghĩa vụ của mình cho tới khi hoàn tất việc bàn giao quyền, nghĩa vụ cho thành viên giao dịch thay thế;

c) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 47 Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên giao dịch đặc biệt:

a) Được đầu tư chứng khoán phái sinh dựa trên tài sản cơ sở là trái phiếu

Chính phủ cho chính thành viên đó;

b) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 47 Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên tạo lập thị trường:

a) Được hưởng các ưu đãi theo thỏa thuận với Sở giao dịch chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật;

b) Mở tài khoản tạo lập thị trường tách biệt với tài khoản tự doanh và các tài khoản giao dịch của nhà đầu tư;

c) Thực hiện báo giá theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 26. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Thành viên giao dịch phải yêu cầu nhà đầu tư cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin nhận biết trước khi ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư.

2. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh phải bao gồm các nội dung cơ bản về hoạt động ủy thác bù trừ, thanh toán sau:

a) Thành viên bù trừ có quyền sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư để ký quỹ cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với vị thế mở của nhà đầu tư; có quyền đóng vị thế, sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư mất khả năng thanh toán;

b) Các rủi ro phát sinh trong trường hợp thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán hoặc bị đình chỉ, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản.

3. Mẫu hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương IV

BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Mục 1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Điều 27. Tổ chức hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Giao dịch chứng khoán phái sinh niêm yết quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định này được bù trừ, thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm thông qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Giao dịch chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này được bù trừ, thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam căn cứ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các bên tham gia giao dịch.

Điều 28. Quyền của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; ban hành các quy chế nghiệp vụ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Chấp thuận đăng ký, từ chối đăng ký, đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ.

3. Trường hợp thành viên bù trừ bị đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên không thể thực hiện được thỏa thuận, xác lập thành viên bù trừ thay thế, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có quyền chỉ định thành viên bù trừ thay thế tiếp nhận các quyền, nghĩa vụ của thành viên bù trừ bị đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên.

4. Quyền của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với thành viên bù trừ:

a) Yêu cầu thành viên bù trừ ký quỹ và đóng góp vào quỹ bù trừ;

b) Yêu cầu thành viên bù trừ báo cáo đầy đủ, kịp thời, chi tiết về hoạt động giao dịch, bù trừ thanh toán, tài khoản và tài sản ký quỹ của nhà đầu tư;

c) Xác định các loại ký quỹ, điều chỉnh mức ký quỹ, danh mục tài sản được chấp nhận ký quỹ;

d) Xác định, điều chỉnh giới hạn vị thế;

đ) Thực hiện các giao dịch đối ứng, chuyển các vị thế đứng tên thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán hoặc phá sản sang thành viên bù trừ thay thế để đóng vị thế;

e) Xác định giá trị và phương thức bồi thường trong trường hợp thành viên bù trừ không đủ tiền để thanh toán hoặc chứng khoán để chuyển giao;

g) Được từ chối thế vị đối với các giao dịch không hợp lệ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Thực hiện các hoạt động sau đây nhằm bảo vệ nhà đầu tư và an toàn của thị trường:

a) Được từ chối thế vị đối với các giao dịch thực hiện sau khi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đã thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán để đình chỉ giao dịch đối với thành viên bù trừ và thành viên giao dịch không bù trừ có hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ đó (nếu có);

b) Được đóng vị thế, thanh lý vị thế đứng tên thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán bao gồm vị thế của chính thành viên bù trừ và nhà đầu tư mất khả năng thanh toán;

c) Được sử dụng, bán, chuyển giao tài sản ký quỹ của chính thành viên bù trừ, nhà đầu tư mất khả năng thanh toán để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán của

thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán;

d) Được sử dụng khoản đóng góp vào quỹ bù trừ của thành viên bù trừ để bảo đảm thanh toán và bù đắp các thiệt hại tài chính cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (nếu có);

đ) Được chuyển tài sản ký quỹ và các vị thế mở của khách hàng tới thành viên bù trừ thay thế theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 31 Nghị định này. Trường hợp không thể thực hiện được, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được đóng vị thế, thanh lý vị thế; sử dụng, bán, chuyển giao tài sản của khách hàng mà thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán ký quỹ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện các nghĩa vụ của khách hàng hoặc bù đắp các thiệt hại tài chính phát sinh từ vị thế mở của khách hàng. Tài sản ký quỹ của khách hàng chỉ được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ giao dịch chứng khoán phái sinh của khách hàng;

e) Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là chủ nợ đối với các khoản phải thu của thành viên bù trừ, được ưu tiên phân chia tài sản theo quy định của pháp luật về phá sản trong trường hợp thành viên bù trừ bị phá sản;

g) Được yêu cầu các thành viên bù trừ khác thực hiện các giao dịch đối ứng để đóng vị thế đứng tên thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán hoặc phá sản, không phân biệt đó là vị thế mở của thành viên bù trừ hay nhà đầu tư mất khả năng thanh toán.

6. Cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và tài sản ký quỹ cho thành viên bù trừ, thành viên không bù trừ, khách hàng của thành viên không bù trừ bảo đảm quản lý tách biệt tới tài khoản của từng khách hàng, tách biệt tới từng danh mục đầu tư của khách hàng.

7. Yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán, thành viên bù trừ cung cấp kịp thời, đầy đủ mọi thông tin về giao dịch của thành viên và của nhà đầu tư.

8. Thực hiện các quyền khác theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Chứng khoán và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 29. Nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh bảo đảm an toàn, hiệu quả, công bằng và khách quan.

2. Thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi ro và xây dựng cơ chế bảo đảm thanh toán cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

3. Kiểm tra, giám sát thành viên bù trừ trong việc tuân thủ quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo đầy đủ, chính xác về hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, hoạt động của các thành viên bù trừ cho Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước theo quy định hoặc khi có yêu cầu hoặc khi phát hiện vi phạm.

4. Phối hợp, hướng dẫn thành viên bù trừ trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

5. Trong hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, cam kết của mình chỉ đối với thành viên bù trừ, không chịu trách nhiệm với bên thứ ba.

6. Thiết lập hệ thống bảo đảm quản lý tách biệt tài khoản, tài sản của thành viên bù trừ với tài khoản, tài sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; tách biệt tài khoản, tài sản của từng thành viên bù trừ; tách biệt tài khoản, tài sản của thành viên bù trừ và các khách hàng của chính thành viên bù trừ đó.

7. Quản lý và sử dụng quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

8. Các nghĩa vụ khác quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Chứng khoán và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 30. Đăng ký thành viên bù trừ

1. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký làm thành viên bù trừ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

b) Là thành viên giao dịch hoặc thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh của Sở giao dịch chứng khoán;

c) Đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

2. Hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ bao gồm:

a) Giấy đăng ký thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

c) Quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch hoặc Quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch đặc biệt do Sở giao dịch chứng khoán cấp;

d) Bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

3. Hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ được lập thành 01 bộ gốc. Trường hợp tài

liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Hồ sơ này gửi đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ, trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên bù trừ cho tổ chức đăng ký thành viên bù trừ và yêu cầu thực hiện các công việc để triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký thành viên bù trừ sửa đổi, bổ sung.

5. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đăng ký làm thành viên bù trừ hoàn thành các công việc theo yêu cầu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ.

6. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam từ chối chấp thuận tư cách thành viên bù trừ trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức đăng ký thành viên không đáp ứng được các điều kiện làm thành viên bù trừ;

b) Hồ sơ đăng ký làm thành viên bù trừ có tài liệu giả mạo hoặc có thông tin sai sự thật;

c) Tổ chức đăng ký thành viên bù trừ không hoàn thiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có thông báo chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên bù trừ.

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có văn bản gửi tổ chức đăng ký thành viên bù trừ nêu rõ lý do từ chối và thực hiện công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

7. Việc đình chỉ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên bù trừ, chấm dứt, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ, các hình thức xử lý vi phạm của thành viên bù trừ và các hoạt động khác liên quan đến thành viên bù trừ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

8. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được đăng ký lại làm thành viên bù trừ sau 02 năm kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên tự nguyện hoặc 03 năm kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên bắt buộc.

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của thành viên bù trừ

1. Quyền của thành viên bù trừ:

a) Được yêu cầu nhà đầu tư đóng góp đầy đủ, kịp thời các khoản ký quỹ trước khi đặt lệnh; được xác định các mức ký quỹ tùy thuộc vào tính chất, quy mô giao dịch của khách hàng, bảo đảm không thấp hơn mức ký quỹ tối thiểu theo quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; được lựa chọn loại chứng khoán để ký quỹ trong danh mục tài sản được chấp nhận ký quỹ; được xác định phương thức và thời hạn ký quỹ, bổ sung ký quỹ, thay đổi chứng khoán ký quỹ, chuyển giao tài sản ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật;

b) Trường hợp nhà đầu tư mất khả năng thanh toán, thành viên bù trừ được quyền:

- Yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đóng vị thế, thanh lý vị thế bắt buộc đối với các vị thế mở của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện, thành viên bù trừ được thực hiện việc đóng vị thế, thanh lý vị thế bắt buộc đối với các vị thế mở của nhà đầu tư;

- Sử dụng, bán, chuyển giao tài sản ký quỹ của nhà đầu tư để mua hoặc làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đối với các vị thế mở của nhà đầu tư;

c) Được sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư để thực hiện nghĩa vụ ký quỹ với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho vị thế của chính nhà đầu tư đó theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này; được sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư để bảo đảm thanh toán, thực hiện thanh toán đối với các vị thế của nhà đầu tư mà mình đứng tên;

d) Thành viên bù trừ thực hiện nghĩa vụ hợp đồng thay thế cho thành viên bù trừ bị đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định này được nhận tài sản ký quỹ của nhà đầu tư do thành viên bị đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ chuyển giao để quản lý.

2. Nghĩa vụ của thành viên bù trừ:

a) Là đại diện theo ủy quyền của khách hàng, thay mặt khách hàng chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

b) Đóng góp vào quỹ bù trừ; ký quỹ đầy đủ, kịp thời cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với các vị thế mở của mình và của khách hàng; thực hiện các biện pháp hỗ trợ nghiệp vụ theo hướng dẫn của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong trường hợp có thành viên bù trừ, nhà đầu tư bị mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản;

c) Thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống và quy trình quản lý rủi ro trong từng nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh; thiết lập và vận hành hệ thống tài khoản để quản lý tách biệt tài sản, vị thế giao dịch của từng nhà đầu tư và của nhà đầu tư với thành viên bù trừ;

d) Xác định lãi lỗ vị thế, tính toán các mức ký quỹ và giá trị tài sản ký quỹ cho từng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư; yêu cầu nhà đầu tư bổ sung ký quỹ

kip thời và đầy đủ; hoàn trả phần tài sản ký quỹ vượt mức ký quỹ theo yêu cầu của nhà đầu tư; giám sát, quản lý vị thế và tài sản ký quỹ của nhà đầu tư bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật;

đ) Bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Mức bồi thường theo thỏa thuận với nhà đầu tư;

e) Cung cấp cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bản sao hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán; lưu giữ đầy đủ các chứng từ gốc về bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về vị thế mở của nhà đầu tư, tài sản ký quỹ của nhà đầu tư và các tài liệu liên quan tới hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán theo yêu cầu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

g) Thanh toán cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam kịp thời, đầy đủ các khoản giá dịch vụ và các chi phí khác theo quy định;

h) Thành viên bù trừ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ tư cách thành viên có nghĩa vụ chuyển giao toàn bộ tài sản ký quỹ, vị thế mở của khách hàng, cung cấp mọi thông tin cần thiết về khách hàng cho thành viên bù trừ thay thế và tiếp tục thực hiện mọi nghĩa vụ của mình cho tới khi hoàn tất việc bàn giao quyền, nghĩa vụ cho thành viên bù trừ thay thế;

i) Thực hiện công bố thông tin và báo cáo theo quy định; cung cấp đầy đủ thông tin định kỳ hoặc theo yêu cầu của nhà đầu tư về các hoạt động trên tài khoản, số dư tài khoản ký quỹ, sao kê tài khoản ký quỹ cho nhà đầu tư.

3. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 56 Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

Mục 2. BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Điều 32. Nguyên tắc bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bảo đảm khả năng bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên bù trừ thông qua cơ chế phòng ngừa rủi ro quy định tại Điều 35 Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Việc thanh toán, quyết toán giao dịch chứng khoán phái sinh bằng tiền giữa Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các thành viên bù trừ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản thông qua ngân hàng thanh toán theo quy định của pháp luật. Việc chuyển giao tài sản cơ sở là chứng khoán giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện trên hệ thống tài khoản lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 33. Quản lý tài khoản, tài sản ký quỹ của thành viên bù trừ

1. Thành viên bù trừ phải ký quỹ đầy đủ và kịp thời trên tài khoản đứng tên

của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Tài sản ký quỹ của thành viên bù trừ bao gồm tiền, chứng khoán và tài sản khác đủ điều kiện ký quỹ theo quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Việc ký quỹ của thành viên bù trừ được thực hiện đối với tất cả các vị thế mở đứng tên thành viên bù trừ, bao gồm vị thế mở của chính thành viên bù trừ và vị thế mở của nhà đầu tư theo nguyên tắc sau:

a) Mức ký quỹ được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tính toán cho vị thế mở trên từng tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư, thành viên bù trừ để xác định mức ký quỹ yêu cầu đối với từng tài khoản nhà đầu tư của thành viên bù trừ;

b) Tài sản của nhà đầu tư ký quỹ với thành viên bù trừ theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 34 Nghị định này được thành viên bù trừ sử dụng để ký quỹ cho vị thế của chính nhà đầu tư đó, không được sử dụng để ký quỹ cho nhà đầu tư khác hoặc cho vị thế của chính thành viên bù trừ.

3. Hàng ngày và trong các phiên giao dịch có giá chứng khoán biến động mạnh, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác định mức ký quỹ yêu cầu trên từng tài khoản của nhà đầu tư và tài khoản của thành viên bù trừ, xác định tổng giá trị tài sản ký quỹ yêu cầu mà thành viên bù trừ phải ký quỹ và giá trị tài sản ký quỹ bổ sung của thành viên bù trừ (nếu có).

4. Thành viên bù trừ có trách nhiệm bổ sung ký quỹ hoặc đóng một phần hoặc đóng toàn bộ vị thế theo yêu cầu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Trường hợp thành viên bù trừ không bổ sung đầy đủ, kịp thời, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có quyền đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế đứng tên thành viên bù trừ, bao gồm vị thế của chính thành viên bù trừ và vị thế của nhà đầu tư không nộp bổ sung ký quỹ đầy đủ, kịp thời.

5. Trường hợp giá trị tài sản ký quỹ của nhà đầu tư, thành viên bù trừ lớn hơn mức ký quỹ theo yêu cầu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên bù trừ được rút bớt tài sản ký quỹ theo hướng dẫn của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

6. Loại ký quỹ, phương pháp xác định mức ký quỹ, phương thức ký quỹ, thời hạn ký quỹ, bổ sung ký quỹ, chuyển giao tài sản ký quỹ, phương thức định giá tài sản ký quỹ, xác định lãi lỗ vị thế, hoạt động quản lý tài khoản và tài sản ký quỹ của thành viên bù trừ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 34. Quản lý tài khoản, tài sản ký quỹ của nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư phải ký quỹ đầy đủ và kịp thời cho thành viên bù trừ theo các điều khoản của hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh. Tài sản ký quỹ phải nằm trong danh mục tài sản được thành viên bù trừ chấp nhận ký quỹ.

2. Hàng ngày và trong các phiên giao dịch có giá chứng khoán biến động mạnh, thành viên bù trừ tính toán lãi lỗ vị thế, đánh giá lại giá trị tài sản ký quỹ,

bảo đảm nhà đầu tư luôn duy trì ký quỹ theo thỏa thuận tại hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm bổ sung ký quỹ theo yêu cầu của thành viên bù trừ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trường hợp nhà đầu tư không bổ sung đầy đủ, kịp thời ký quỹ theo yêu cầu, thành viên bù trừ có quyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định này. Trường hợp giá trị tài sản ký quỹ của nhà đầu tư lớn hơn mức ký quỹ theo yêu cầu của thành viên bù trừ, nhà đầu tư được rút bớt tài sản ký quỹ.

4. Thành viên bù trừ phải quản lý tách biệt tài khoản và tài sản ký quỹ tới từng nhà đầu tư; tách biệt với tài khoản và tài sản ký quỹ của chính thành viên bù trừ theo nguyên tắc sau:

a) Trường hợp tài sản ký quỹ là tiền, thành viên bù trừ phải mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, quản lý tách biệt tiền gửi ký quỹ của từng nhà đầu tư. Thành viên bù trừ có trách nhiệm phối hợp với ngân hàng và yêu cầu ngân hàng cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác về số dư tiền trên tài khoản của nhà đầu tư;

b) Trường hợp tài sản ký quỹ là chứng khoán, thành viên bù trừ quản lý tài sản này trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Trường hợp thành viên bù trừ bị phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản, tài sản ký quỹ của nhà đầu tư không phải là tài sản của thành viên bù trừ và không được sử dụng để xử lý theo quy định của pháp luật về phá sản, không được phân chia cho các chủ nợ của thành viên bù trừ hoặc phân chia cho các cổ đông, thành viên góp vốn của công ty dưới mọi hình thức. Tài sản này chỉ được sử dụng để thanh toán, bảo đảm thanh toán đối với nghĩa vụ phát sinh từ vị thế mở của nhà đầu tư. Phần tài sản còn lại sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán của nhà đầu tư thì phải được hoàn trả ngay cho nhà đầu tư.

6. Hoạt động quản lý tài khoản và tài sản ký quỹ của nhà đầu tư thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 35. Cơ chế phòng ngừa rủi ro tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được áp dụng các biện pháp sau để phòng ngừa rủi ro cho hệ thống thanh toán và bảo vệ nhà đầu tư:

- a) Xác định và điều chỉnh các mức ký quỹ quy định;
- b) Yêu cầu thành viên bù trừ đóng góp vào quỹ bù trừ;
- c) Xác định và điều chỉnh giới hạn vị thế áp dụng cho thành viên bù trừ, nhà đầu tư;
- d) Đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế mở của nhà đầu tư, thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán;
- đ) Sử dụng quỹ bù trừ và thực hiện các biện pháp khác theo quy định tại

khoản 5 Điều 28 Nghị định này.

2. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa rủi ro sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 36. Phối hợp giữa Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Trong phạm vi hoạt động của mình, Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phối hợp thực hiện:

1. Hướng dẫn các nội dung về chứng khoán phái sinh niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

2. Cấp mã số định danh cho nhà đầu tư, mã giao dịch, mã ISIN cho chứng khoán phái sinh.

3. Phối hợp xử lý trong trường hợp công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị đình chỉ giao dịch, hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt của Sở giao dịch chứng khoán hoặc bị đình chỉ hoạt động bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

4. Thiết lập, quản lý giới hạn vị thế, xác định các loại giá thanh toán, chia sẻ thông tin và thực hiện công tác giám sát, các hoạt động khác khi cần thiết.

Chương V

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 37. Chế độ báo cáo

1. Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên tạo lập thị trường, thành viên bù trừ phải lưu giữ mọi chứng từ về giao dịch và hoạt động kinh doanh của mình.

2. Định kỳ, bất thường hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh thực hiện báo cáo hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, báo cáo hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, báo cáo giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên tạo lập thị trường, thành viên bù trừ có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu và giải trình theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên tạo lập thị

trường, thành viên bù trừ phải thực hiện báo cáo cho Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh, kinh doanh chứng khoán phái sinh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh và giải trình các sự việc liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

6. Các đối tượng nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều này thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Nghĩa vụ công bố thông tin

Việc công bố thông tin của các đối tượng tham gia đầu tư, hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương VI

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Điều 39. Hoạt động giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh; giám sát các hoạt động về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán của tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên tạo lập thị trường, thành viên bù trừ.

3. Giám sát việc tổ chức thực hiện các quy trình, quy chế, quy định nội bộ liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ trong kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư tại tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

4. Giám sát việc duy trì các điều kiện hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh và tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; việc tuân thủ các quy định về hạn chế hoạt động, bảo vệ quyền và lợi ích nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Giám sát việc quản lý tách bạch tài khoản, tài sản của nhà đầu tư và tài khoản, tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật liên quan.

6. Giám sát việc lưu trữ, quản lý dữ liệu giao dịch, việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

Điều 40. Hoạt động giám sát của Sở giao dịch chứng khoán

1. Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm giám sát các hoạt động sau:

a) Giám sát các thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên tạo lập thị trường trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan;

b) Giám sát hoạt động giao dịch của tổ chức, cá nhân trên Sở giao dịch chứng khoán nhằm phát hiện, ngăn ngừa các giao dịch có dấu hiệu bất thường, các giao dịch có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về chứng khoán.

2. Sở giao dịch chứng khoán xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán phải sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 41. Hoạt động giám sát của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm giám sát các hoạt động sau:

a) Giám sát thành viên bù trừ trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan; quản lý và giám sát việc duy trì các mức ký quỹ theo quy định;

b) Giám sát nhà đầu tư tuân thủ quy định về giới hạn vị thế của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh.

2. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch hoặc có dấu hiệu nhà đầu tư, thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cảnh báo, yêu cầu thành viên bù trừ giải trình, cung cấp tài liệu và thông tin liên quan và kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chương VII**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH²⁰**

²⁰ Điều 3 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026 quy định như sau:

“Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

2. Điều khoản chuyển tiếp:

Đối với các hành vi vi phạm hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức còn khiếu nại, khởi kiện thì được giải quyết theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.”

Điều 42. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

2. Các quy định về hoạt động nghiệp vụ tại Nghị định này áp dụng đối với Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện cho đến khi Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được chính thức hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Điều 43. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 16/VBHN-BTC

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT*Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026***KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG****Nguyễn Đức Chi**

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Mẫu số 01	Giấy đề nghị cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh
Mẫu số 02	Danh sách thành viên Ban Giám đốc, nhân viên hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh
Mẫu số 03	Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh
Mẫu số 04	Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
Mẫu số 05	Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
Mẫu số 06	Giấy đăng ký thành viên giao dịch/thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh
Mẫu số 07	Giấy đăng ký thành viên tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán phái sinh
Mẫu số 08	Giấy đăng ký thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày.... tháng... năm...

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU
KIỆN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Tên tổ chức:... (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số:... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng... năm...
- Vốn điều lệ:
- Vốn chủ sở hữu:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:

Căn cứ các điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật, chúng tôi nhận thấy đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu. Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi thực hiện/điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh:

- Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh đề nghị:

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh.

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02¹**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày.... tháng... năm...

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên tổ chức:... (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số:
- Trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:

Chúng tôi xin đăng ký danh sách thành viên Ban Giám đốc Công ty phụ trách, nhân viên nghiệp vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh cùng mẫu chữ ký như sau:

STT	Họ, chữ đệm và tên khai sinh	Ngày, tháng, năm sinh	Số định danh cá nhân ²	Số Hộ chiếu ³	Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán ⁴	Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh ⁵	Vị trí công tác dự kiến	Chữ ký
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những nội dung trên.

Hồ sơ cá nhân kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

¹ Mẫu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

² Cột (4): Đối với công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam hoặc người nước ngoài đã được cấp số định danh cá nhân.

³ Cột (5): Đối với người nước ngoài chưa được cấp số định danh cá nhân.

⁴ Cột (6): Ghi rõ loại, số hiệu, ngày cấp.

⁵ Cột (7): Ghi rõ số hiệu, ngày cấp.

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày.... tháng... năm...

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG
KHOẢN PHÁI SINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Tên tổ chức:... (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số:... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng... năm...
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số:..... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng... năm...
- Vốn điều lệ:
- Vốn chủ sở hữu:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi được chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau:

.....
Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh.

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày.... tháng... năm...

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Tên tổ chức:... (tên đầy đủ và chính thức của công ty/ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài ghi bằng chữ in hoa)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số:... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày... tháng... năm...
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số:... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng... năm...
- Vốn điều lệ:
- Vốn chủ sở hữu:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:

Căn cứ các điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật, chúng tôi nhận thấy đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu. Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty/ngân hàng chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh.

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày.... tháng... năm...

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ,
THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

- Tên tổ chức:... (tên đầy đủ và chính thức của công ty/ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài ghi bằng chữ in hoa)

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày... tháng... năm...

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số:... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng... năm...

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số:..... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày..... tháng... năm...

- Vốn điều lệ:

- Vốn chủ sở hữu:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:

Fax:

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty/ngân hàng chúng tôi chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh.

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày.... tháng... năm...

**GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH/THÀNH VIÊN GIAO DỊCH
ĐẶC BIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán.

Chúng tôi là:

Tên tổ chức... (tên đầy đủ và chính thức của công ty/ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt:

Giấy phép thành lập và hoạt động số..... ngày..... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Ngân hàng Nhà nước cấp.

- Trụ sở chính:

Điện thoại:

- Vốn điều lệ:

- Vốn chủ sở hữu:

- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh:

- Hình thức thanh toán bù trừ

+ Thành viên bù trừ trực tiếp

+ Thành viên bù trừ chung

+ Đã ký hợp đồng ủy thác bù trừ với đối tác:

- Cổ đông/Thành viên góp vốn (nêu rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ nắm giữ).

Căn cứ các điều kiện làm thành viên giao dịch/thành viên giao dịch đặc biệt theo quy định của pháp luật, chúng tôi nhận thấy đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu. Chúng tôi xin đăng ký làm thành viên giao dịch/thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Hình thức kết nối giao dịch:

☐ Kết nối qua hệ thống giao dịch trực tuyến

- Địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến:

- Tên nhà cung cấp phần mềm giao dịch trực tuyến:

- Tên phần mềm giao dịch trực tuyến:
 - ☐ *Kết nối qua hệ thống giao dịch từ xa*
- Số lượng máy:
- Loại máy:
- Phần mềm sử dụng:
- Số lượng nhân viên máy tính

Chúng tôi đảm bảo các thông tin trên đây và thông tin trong hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác. Nếu được chấp thuận làm thành viên giao dịch/thành viên giao dịch đặc biệt của Sở giao dịch chứng khoán, chúng tôi cam kết tuân thủ quy định của pháp luật và các quy chế nghiệp vụ của Sở giao dịch chứng khoán.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày.... tháng... năm...

GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán.

Chúng tôi là:

Tên tổ chức... (tên đầy đủ và chính thức của công ty/ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt:

Giấy phép thành lập và hoạt động số... ngày.... tháng.... năm do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Là thành viên giao dịch/thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh theo Quyết định số.... do Sở giao dịch chứng khoán ban hành ngày.... tháng.... năm....;

Là thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh theo Quyết định số.... do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành ngày.... tháng.... năm....;

Được Ngân hàng Nhà nước cho phép đầu tư chứng khoán phái sinh và bù trừ chứng khoán phái sinh theo Quyết định số... ngày.... tháng... năm... (nếu là ngân hàng thương mại)

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Vốn điều lệ:

Vốn chủ sở hữu:

Nghị quyết kinh doanh:

Căn cứ các điều kiện làm thành viên tạo lập thị trường theo quy định pháp luật, chúng tôi nhận thấy đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu. Chúng tôi xin đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán phái sinh của Sở giao dịch chứng khoán như sau:

1. Thời hạn tham gia hoạt động tạo lập thị trường: *Không thời hạn hoặc.... tháng kể từ ngày được chấp thuận*

2. Kết nối giao dịch:

- Địa điểm kết nối thực hiện nghiệp vụ tạo lập thị trường:
- Tên nhà cung cấp phần mềm tạo lập thị trường:
- Tên phần mềm tạo lập thị trường:

3. Nhân sự phụ trách nghiệp vụ tạo lập thị trường:

Tên (Tổng) Giám đốc/Phó (Tổng) Giám đốc hoặc/và Nhân viên nghiệp vụ phụ trách hoạt động tạo lập thị trường *(Điền đầy đủ các thông tin sau đối với mỗi cá nhân)*:

- Tên:
- Chức vụ:
- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán số:
- Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

(Hồ sơ, quyết định bổ nhiệm các cá nhân trên đính kèm với Hồ sơ đăng ký thành viên tạo lập thị trường).

Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin trên đây và thông tin trong hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác. Nếu được chấp thuận làm thành viên tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán phái sinh của Sở giao dịch chứng khoán, chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật và các quy chế nghiệp vụ của Sở giao dịch chứng khoán, các điều khoản trong hợp đồng tạo lập thị trường.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày.... tháng... năm...

GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN BÙ TRỪ
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Chúng tôi là:

Tên tổ chức (tên đầy đủ và chính thức của công ty/ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt:

Tên viết tắt đã đăng ký thành viên lưu ký:

Trụ sở chính:

Vốn điều lệ:

Điện thoại:

Fax:

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số..... ngày..... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số..... ngày ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Căn cứ các điều kiện làm thành viên bù trừ theo quy định pháp luật, chúng tôi nhận thấy đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu. Chúng tôi xin đăng ký loại thành viên bù trừ: *(thành viên bù trừ chung/thành viên bù trừ trực tiếp)*

Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin trên đây và thông tin trong hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác. Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật và các quy chế hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội.

Điện thoại: 080.44417

Email: congbao@chinhphu.vn.

Website: <https://congbao.chinhphu.vn>